

trên cao nguyên đá kết hợp tiện ích hiện đại, phù hợp với bản sắc và điều kiện khí hậu trong khu vực.

2. Sử dụng vật liệu xây dựng truyền thống và phổ biến của vùng Cao nguyên đá: Sử dụng các vật liệu địa phương có sẵn, thân thiện với môi trường, tạo cảnh quan đồng nhất đặc trưng cho khu vực và phù hợp với kiến trúc cảnh quan bản địa của khu vực: Tường trình tường đất, ngói âm dương, hàng rào đá...

3. Áp dụng kiến trúc công trình xanh: Bổ sung cây xanh tự nhiên vào các công trình, tạo không gian gần gũi với thiên nhiên. Đây cũng là biện pháp cải tạo, giữ gìn môi trường trong lành, sử dụng hiệu quả các vật liệu có sẵn tạo kiến trúc cho công trình, giữ gìn bản sắc khu vực.

Điều 8. Quy định đối với khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù

1. Hình thái không gian, kiến trúc đô thị phản ánh quá trình lịch sử phát triển kinh tế xã hội, qua từng thời kỳ như khu Phố cổ Đồng Văn, Chợ cổ Đồng Văn, Khu di tích Đồn Cao, Làng văn hóa Quyết Tiến với hình thái kiến trúc đặc trưng góp phần tạo nên bản sắc riêng cho đô thị.

- Hình thái đô thị phát triển theo xu hướng tất yếu của các đô thị miền núi và chức năng của hệ thống giao thông: phát triển hình thái xương cá với trục chính là Quốc lộ 4C và đường tránh Quốc lộ 4C. Tuy nhiên được phát triển hợp lý đảm bảo mỹ quan đô thị, chức năng du lịch của thị trấn, đảm bảo an toàn về giao thông.

- Giảm áp lực về dân số tại khu vực trung tâm, tạo không gian bảo tồn văn hóa - lịch sử, di chuyển các khu chức năng khác không có vai trò bảo tồn và du lịch ra khỏi khu vực này.

- Mở rộng phát triển chủ yếu về phía Nam và 1 phần phía Đông, phía Tây; tận dụng lợi thế về địa hình.

- Phát triển theo chiều sâu dựa trên nền móng đô thị sẵn có.

- Các khu vực cây xanh công viên, cây xanh thể dục thể thao được bố trí hòa hợp trong thị trấn.

- Phát triển các khu vực cụ thể như sau: Khu vực đô thị mở rộng về phía Đông đến điểm trường Xì Phài: Hình thành trên cơ sở giao thông QL4C và nút giao phía Đông, đường nhánh khu vực và liên khu vực. Trên lợi thế là khu cửa ngõ có quỹ đất thuận lợi, lựa chọn trở thành khu vực đặt hợp khối các cơ quan hành chính huyện Đồng Văn, di chuyển các cơ quan này ra khỏi phố cổ.

Khu vực đô thị mở rộng về hướng Tây đến đường rẽ đi xã Ma Lé: Đô thị mới được hình thành theo trục tránh QL4C, song song đường QL 4C, điểm cuối nối vào QL4C, gồm các khu chức năng sau: Các công trình dịch vụ thương mại, công viên cây xanh, đất ở và Bảo tàng văn hóa các dân tộc Cao nguyên đá Đồng Văn.

Khu vực đô thị mở rộng về hướng Nam đến trường dạy nghề: Đô thị mới được hình thành trục đường xương sống tạo không gian, cải tạo nâng cấp và làm mới đường vành đai đường tránh song song đường QL 4C, gồm các công trình dịch vụ công cộng, dịch vụ du lịch và đất ở mật độ thấp.

Khu vực đô thị mở rộng về hướng Bắc đến chân núi đá: Đô thị mới được hình thành trực đường cải tạo nâng cấp giáp chân núi đá bắt đầu từ phố cổ, gồm các khu chức năng về dịch vụ du lịch và đất ở; tận dụng và cải tạo cơ sở vật chất của các khối cơ quan, giảm đầu tư và xây dựng.

Trên cơ sở bảo tồn và giữ gìn thiên nhiên thuộc vùng lõi Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, cụ thể: Khu vực đồi núi cây xanh phía Bắc và phía Nam là khu vực đồi núi, cảnh quan rừng tự nhiên, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về cảnh quan, môi trường và đa dạng sinh học, nghiêm cấm các hoạt động phá vỡ cảnh quan trong khu vực. Khu vực thung lũng: Là khu vực phát triển hiện hữu. Khu vực có địa hình tương đối bằng phẳng, xuất hiện một số núi đá vôi sót và di sản địa chất. Do vậy, khu vực bao gồm các điểm bảo tồn địa chất và tự nhiên và các vùng phát triển dân cư.

2. Các khu vực bảo tồn và khu vực đặc thù, khu vực phố cổ thực hiện quản lý theo Luật di sản và quy định quản lý của phố cổ: Không xây dựng mới, bảo tồn, tôn tạo phố cổ Đồng Văn, làng văn hóa Quyết Tiến, khu Đồn Cao, bảo tồn không gian có giá trị văn hóa, lịch sử đặc trưng của Cao nguyên đá Đồng Văn.

3. Quy định về không gian kiến trúc đô thị làm cơ sở cho việc cải tạo, xây dựng các công trình kiến trúc riêng lẻ đảm bảo sự hài hòa với khu vực, giữ gìn và phát huy các đặc trưng về kiến trúc và cảnh quan đô thị:

a) Việc mở đường trên cơ sở đường hiện có:

- Quy định về lộ giới, khoảng lùi: Đảm bảo tuân thủ các quy định quản lý về lộ giới, chỉ giới xây dựng và khoảng lùi theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Văn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 và các qui định tại khoản 3 điều 8, phụ lục 1, 2 của Quy chế này. Đối với những tuyến đường hiện có khác chưa có quy hoạch chi tiết 1/500 thì được quản lý theo hiện trạng. Đối với đường ngõ theo hiện trạng đang tồn tại nhiều kiến trúc kiên cố, hoặc chiều sâu nhà, đất quá nhỏ không thể bố trí khoảng lùi được thì chỉ giới xây dựng được trùng với chỉ giới đường đỏ nhưng vẫn phải đảm bảo khoảng cách an toàn về lưới điện theo quy định, những trường hợp cụ thể thì sẽ được cơ quan quản lý quy hoạch huyện Đồng Văn xem xét, báo cáo cấp thẩm quyền quyết định.

- Quy định về cây xanh: Phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu và mục tiêu của quy hoạch đô thị và phát triển đô thị. Đảm bảo diện tích, mật độ cây xanh sử dụng công cộng đô thị và trong các công trình. Tất cả các tuyến đường cấp phân khu vực trở lên đều phải trồng cây xanh đường phố. Phải đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật và khoảng cách cây trồng, chiều cao, đường kính cây. Việc lựa chọn các hình thức bố trí cây, loại cây trồng trên đường phố phải phù hợp với từng loại đường phố, đặc thù của đô thị. Trồng cây xanh không che khuất biển báo hiệu đường bộ và đèn tín hiệu giao thông. Tại các đảo giao thông việc bố trí các loại cây xanh phải tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn giao thông.

- Quy định về chiếu sáng: Việc xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các công trình giao thông phải được xây dựng đồng bộ với các công trình chiếu sáng đô

thị. Chiều sáng đường, đường phố, hè phố, nút giao thông, bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe buýt công cộng trong đô thị phải phù hợp yêu cầu của quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch chiếu sáng đô thị, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian kiến trúc và cảnh quan môi trường xung quanh. Chiều sáng tại các ngõ phải phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, văn minh tại khu vực dân cư.

- Quy định về thoát nước mặt: Hệ thống thoát nước được xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo phải đồng bộ với hệ thống thoát nước hiện hữu của đô thị. Đảm bảo cốt cao độ nền đường phù hợp, không gây ảnh hưởng đến các công trình hiện hữu dọc theo tuyến đường mở rộng. Tuân thủ các quy định về cao độ nền xây dựng khi tiến hành xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình. Quản lý cao độ mực nước các hồ điều hòa, kênh mương thoát nước nhằm đảm bảo tối đa khả năng tiêu thoát, điều hòa nước mưa, chống ngập úng và bảo vệ môi trường. Thoát nước và xử lý nước thải phải đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

b) Quy định xây dựng hai bên đường đối với việc mở đường mới

- Lập quy hoạch xây dựng và quản lý theo quy hoạch được phê duyệt.

- Đảm bảo đúng chức năng sử dụng đất, loại công trình theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Khuyến khích các công trình kiến trúc có khoảng lùi so với lộ giới, thiết kế bố trí cây xanh trên công trình.

- Khuyến khích việc kiến trúc trên các trục đường thương mại dịch vụ có thiết kế tạo thuận lợi cho người đi bộ.

- Đảm bảo tuân thủ các quy định quản lý về lộ giới, chỉ giới xây dựng và khoảng lùi theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Văn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 và các qui định tại khoản 3 điều 8, phụ lục 1, 2 của Quy chế này.

c) Quy định đối với công trình xây dựng

- Quy định về lô đất xây dựng: Tuân thủ theo quy định hiện hành về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Hạn chế chia các lô đất có diện tích và chiều rộng, chiều sâu quá nhỏ, hạn chế các công trình kiến trúc siêu mỏng.

Khuyến khích việc nhập các thửa đất nhỏ để có các lô đất lớn hơn hoặc hợp khối các công trình kiến trúc có quy mô nhỏ tại các trục đường, tuyến phố chính đi qua khu vực.

Diện tích lô đất xây dựng: diện tích lô đất xây dựng tối thiểu là $50m^2$ với bề rộng lô đất không nhỏ hơn 4m. Lô đất có diện tích nhỏ hơn $25m^2$, chiều rộng mặt tiền $< 2,5m$, chiều sâu so với chỉ giới xây dựng $< 2,5m$, cần xây dựng hợp khối với công trình kế cận để đảm bảo mỹ quan trên toàn tuyến phố. Đối với trường hợp giải phóng mặt bằng: không được xây dựng công trình đối với những lô đất sau khi trừ khoảng lùi, vi phạm 1 trong 3 yếu tố: diện tích đất còn lại nhỏ hơn $15m^2$, chiều rộng mặt tiền nhỏ hơn 2,5m, chiều sâu nhỏ hơn 5m. Nếu phần diện

tích đất còn lại từ 15m^2 đến nhỏ hơn 50m^2 , đồng thời đảm bảo chiều rộng mặt tiền $\geq 3\text{m}$ và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng $\geq 5\text{m}$ thì được phép xây dựng không quá 3 tầng (đối với trường hợp đơn lẻ).

- Quy định cốt nền, chiều cao công trình: Cốt san nền của lô đất xây dựng phải phù hợp với cao độ nền xây dựng theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Văn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 21/8/2020. Với khu vực có độ dốc $i < 10\%$, san gạt cục bộ tạo độ dốc nền thuận lợi cho thoát nước mưa về chỗ đặt cống thu gom nước mưa. Khu vực có $i \geq 10\%$ xây dựng giạt cấp theo thềm địa hình, giữa các thềm hoặc là tường chắn hoặc là mái taluy được gia cố để tránh sạt lở.

Các công trình xây mới quy mô nhỏ: Nhà liền kề, biệt thự cần hết sức hạn chế san gạt nền. Lựa chọn những mẫu nhà phù hợp với địa hình như nhà có tầng hầm, nhà giạt cốt...

Cho phép san gạt tạo địa hình bằng phẳng kiểu thềm bậc để xây dựng đối với các công trình lớn như: Trường học, công trình công cộng. Hệ thống taluy tường chắn đáp ứng các quy chuẩn hiện hành.

Đối với các công trình xây dựng xen cây, phải đảm bảo phù hợp với các công trình đã xây dựng ổn định, không ảnh hưởng tới công tác thoát nước và mỹ quan đô thị. Phải đảm bảo tiêu thoát nước mưa, nước thải bằng hệ thống thoát nước riêng từ nhà đổ vào hệ thống thoát nước đô thị.

Tùy theo vị trí, chiều cao trung bình hiện trạng của từng khu, từng dãy phố cơ quan cấp phép quy định cụ thể, trên nguyên tắc chiều cao từng tầng, tổng chiều cao nhà phải phù hợp với kiến trúc mặt đứng từng khu, từng dãy phố hiện trạng.

Quy định về tầng cao và mật độ xây dựng tối đa:

STT	Chức năng công trình	Mật độ xây dựng tối đa (%)	Tầng cao xây dựng (tầng)	Hệ số sử dụng đất (lần)
1	Công trình hành chính, công cộng dịch vụ đô thị	40	3-4	0,9-1,6
2	Công trình thương mại dịch vụ, dịch vụ công cộng	40	3-5	0,9-1,6
3	Công trình nhà ở riêng lẻ			
	- Nhà vườn	40	1-2	0,1-0,6
	- Liên kề	100	1-3	1-2,1

d) Tổ chức thiết kế đô thị, cải tạo chỉnh trang bộ mặt thị trấn Đồng Văn:

- Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với từng khu vực và thiết kế đô thị các khu chức năng, tuyến đường các khu vực cần chỉnh trang, cải tạo để làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý và thực hiện chỉnh trang, cải tạo đô thị.

- Xác định các yếu tố đặc trưng của đô thị để thực hiện công tác thiết kế đô thị đạt hiệu quả cao và đảm bảo sự hài hòa về không gian đô thị và thẩm mỹ các công trình kiến trúc.

- Các quy hoạch chi tiết phải có đồ án thiết kế đô thị thích hợp.
- Các khu vực đặc biệt, có giá trị hoặc cần bảo tồn cần phải có đồ án thiết kế đô thị riêng cho từng khu vực.
- Tuân thủ các quy định về thiết kế đô thị theo thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị.
- Quy hoạch cải tạo, chỉnh trang các khu vực đô thị hiện hữu cần bảo đảm các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc.
- Phù hợp với điều kiện hiện trạng cũng như quy hoạch xây dựng của các khu vực lân cận và các khu vực có liên quan về: mật độ và tầng cao xây dựng, cảnh quan đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội và các chức năng sử dụng đất khác.
- Phù hợp với giá trị lịch sử, giá trị kiến trúc và chất lượng của các công trình hiện có.

Điều 9. Quy định kiến trúc các loại hình công trình

1. Đối với công trình công cộng, dịch vụ, thương mại đô thị gồm: nhà công sở, trụ sở cơ quan hành chính các cấp; công trình y tế: bệnh viện, phòng khám, trạm xá, ...; công trình giáo dục: trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường phổ thông các cấp, trường dạy nghề...; công trình văn hoá: nhà văn hoá, thư viện, bảo tàng, triển lãm, trung tâm hội nghị,...; công trình thể dục thể thao, giải trí: nhà thi đấu, trung tâm thể dục thể thao, sân thể thao, ...; công trình dịch vụ tài chính, ngân hàng, du lịch: ngân hàng, khách sạn, nhà hàng,...; công trình thương mại dịch vụ các cấp đô thị, đơn vị ở: chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; công trình nhà ở kết hợp dịch vụ, thương mại.

a) Quy định chung:

- Việc xem xét quy mô công trình phải thực hiện dựa trên các tiêu chí bảo đảm về mật độ xây dựng, chiều cao, hình khối kiến trúc công trình theo công năng và an toàn khi sử dụng và điều kiện thực tế tại khu vực.
- Các công trình có liên quan đến yếu tố chuyên ngành như y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao phải được cơ quan quản lý nhà nước về chuyên ngành có ý kiến, báo cáo UBND tỉnh thống nhất chủ trương trước khi thực hiện các bước tiếp theo.
- Bảo đảm các quy định về an toàn chịu lực, an toàn về phòng cháy chữa cháy, môi trường (riêng biệt cho từng nhóm kiến trúc công trình), giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy định hiện hành.
- Tất cả các công trình công cộng phải có mặt bằng bố trí nơi đỗ, đậu xe hoặc bố trí tầng hầm, bán hầm.
- Công trình phải bảo đảm vệ sinh môi trường, nước thải sinh hoạt, sản xuất không được thải trực tiếp ra đường mà phải được thu gom, xử lý theo quy định trước khi thải vào hệ thống thoát nước của thị trấn. Công trình phải bảo đảm không gây tiếng ồn, khói, bụi và khí thải ảnh hưởng cho dân cư xung quanh (miệng ống xả khói, ống thông hơi không được hướng ra đường phố, nhà xung

quanh và lắp đặt tại vị trí tầng cao nhất của công trình, bảo đảm thẩm mỹ). Khi lắp đặt các thiết bị điều hòa, thông gió, phải nằm bên trong ranh giới đất hợp pháp của thửa đất, có giải pháp thiết kế vị trí lắp đặt, che chắn tránh ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và tránh việc xả khí nóng làm ảnh hưởng đến các công trình kế cận.

- Công trình phải bảo đảm phục vụ, sử dụng thuận tiện, an toàn đối với người khuyết tật khi tiếp cận công trình; khuyến khích bố trí nhà vệ sinh công cộng có thu phí trong công trình nhằm phục vụ cho khách vắng lai.

b) Quy định về hình thức kiến trúc:

- Các công trình công cộng phải có hình thức kiến trúc phù hợp với chức năng cụ thể, cần ưu tiên giải pháp hợp khối trong bố cục tổng thể hình thành các khối chức năng tập trung.

- Các công trình dịch vụ có quy mô lớn có thể bố trí đứng độc lập để tạo nét kiến trúc hiện đại cho các trục phố như bưu điện, ngân hàng,...

- Tại các khu vực giao lộ lớn cần ưu tiên bố trí các công trình có quy mô lớn và chiều cao tạo điểm nhấn cho đô thị như các siêu thị, trung tâm hành chính văn phòng, nhà hàng, khách sạn,...

- Trung tâm các khu ở lấy trung tâm thương mại và dịch vụ làm hạt nhân. Các công trình trung tâm khu ở bố trí thấp tầng từ 2 -3 tầng, là tâm điểm bố cục không gian cho các công trình nhà ở và dịch vụ xung quanh.

- Tăng sự sinh động, thú vị cho hình ảnh đường phố với các hình khối, mái đón đặc biệt của các công trình. Bố trí khoảng lùi lớn, tổ chức nhiều không gian mở, cây xanh, mặt nước, bề mặt trang trí sinh động.

- Riêng các công trình điểm nhấn trong khu vực có thể có kiến trúc độc đáo, tầng cao vượt trội, sử dụng màu sắc nổi bật, tuy nhiên không sử dụng màu sắc phản cảm, ảnh hưởng đến cảnh quan chung toàn khu và phải đảm bảo tính hài hoà với bối cảnh chung của toàn đô thị.

- Trên các đường trục chính và đường phố chính của thị trấn, các công trình xây dựng mới phải đảm bảo hình khối kiến trúc đẹp, màu sắc vật liệu hoàn thiện bên ngoài trang nhã, hài hoà chung cảnh quan khu vực gắn kết với các công trình khác tạo thành tổ hợp kiến trúc đô thị, có mối liên hệ chặt chẽ, đồng bộ về công năng kỹ thuật giữa các hạng mục công trình đảm bảo phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch xây dựng, thể hiện phong cách kiến trúc hiện đại mang bản sắc riêng, phù hợp truyền thống văn hoá dân tộc của địa phương.

- Không được chiếm dụng trái phép không gian đô thị nhằm mục đích tăng diện tích sử dụng công trình, mặt ngoài mái công trình không được sử dụng màu sắc gây phản cảm, gắn vẽ các biểu tượng, hình tượng kỳ dị trên mái nhà, mặt tiền nhà ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

c) Cổng - hàng rào:

Khuyến khích không xây tường rào, cổng ra vào. Các công trình phải đảm bảo hình khối kiến trúc đẹp, thanh gọn, khang trang, màu sắc hài hoà với công trình chính và cảnh quan khu vực, thể hiện tính trang trọng, công năng sử dụng

của công trình chính; hàng rào (nếu có) xây dựng phải thoáng, đẹp, chiều cao tối đa 2,6 m, phần xây đặc chiếm tỷ lệ 30% - 50% diện tích hàng rào; cổng - hàng rào không được xây dựng vượt quá chỉ giới đường đỏ.

d) Quy định đối với khu trung tâm hành chính – chính trị:

Các trung tâm hành chính – chính trị gồm các công trình: Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn, các Ban ngành – đoàn thể, mặt trận, phòng ban, các tổ chức đoàn thể,... kiến trúc công trình có tính trang nghiêm, đặc thù của các cơ quan Nhà nước.

Quy định chung:

- Các khu cơ quan hành chính chính trị phải có kiến trúc trang nghiêm, tạo thành quần thể kiến trúc bề thế, tiêu biểu cho đô thị. Khuyến khích các công trình có kiến trúc hiện đại, đồng thời kế thừa các giá trị văn hóa truyền thống, phù hợp với không gian, cảnh quan đô thị thị trấn Đồng Văn.

- Tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia đối với công trình hành chính: TCVN 4601:2012 - Công sở cơ quan hành chính nhà nước.

Các chỉ tiêu cụ thể: diện tích khoảng 6,91 ha; mật độ xây dựng tối đa: 40%; tầng cao tối đa công trình: 7 tầng; khoảng lùi của công trình so với lộ giới đường và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khác theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, các quy định tại khoản 3 điều 8, Phụ lục 1 của Quy chế này và các quy định QCVN 01:2021 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

Khoảng lùi biên: tuân thủ các nguyên tắc chung quy định quản lý đối với công trình kiến trúc. Đối với lô đất có chiều ngang mặt tiền dưới 10m: được phép xây dựng hết chiều ngang mặt tiền thửa đất.

Độ cao nền xây dựng: Cao độ hoàn thiện nền tầng trệt của các công trình hành chính, công trình công cộng dịch vụ đô thị cho phép chênh cao 0,2m đến 0,75m so với cao độ hoàn thiện vỉa hè, cụ thể: đối với công trình quy định xây dựng sát chỉ giới đường đỏ, cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao so với vỉa hè là $\leq 0,2\text{m}$ (nếu không có tầng hầm) và $\leq 1,2\text{m}$ (nếu có tầng hầm); đối với công trình quy định xây dựng có khoảng lùi, cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao so với vỉa hè là $\leq 0,5\text{m}$ (nếu không có tầng hầm) và $\leq 2\text{m}$ (nếu có tầng hầm); đối với công trình phải tuân thủ khoảng lùi xây dựng, cao độ san nền sân, đường nội bộ khi hoàn thiện phải phù hợp với cao độ vỉa hè và cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao không quá 0,75m.

e) Quy định đối với trung tâm thương mại:

Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị gồm: Chợ cổ thị trấn Đồng Văn với quy mô 5.560m^2 , Chợ huyện Đồng Văn 10.955m^2 , Chợ mới mở tại khu vực Đông Bắc thị trấn với qui mô khoảng 2,5 ha, đáp ứng nhu cầu giao thương cho cư dân thị trấn trong tương lai.

Quy định chung:

- Các trung tâm thương mại, dịch vụ phải bảo đảm tính chất là các khu đa chức năng gồm: chợ, trung tâm thương mại, khu dân cư gắn với các hoạt động

dịch vụ, thương mại và văn phòng. Khuyến khích hình thức kiến trúc tổ hợp dịch vụ, du lịch - thương mại-tài chính, kết hợp phát triển hài hòa giữa kiến trúc nhà cao tầng với nhà thấp tầng.

- Tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia đối với công trình thương mại: TCVN 9211:2012- Chợ - Yêu cầu thiết kế

Các chỉ tiêu cụ thể diện tích: khoảng 4,15ha; mật độ xây dựng tối đa: 40%; tầng cao tối đa của công trình: tầng cao tối đa 4 tầng; hệ số sử dụng đất từ 0,9-1,6; khoảng lùi của công trình so với lộ giới đường và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khác theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, các quy định tại khoản 3 điều 8, Phụ lục 1 của Quy chế này và các quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt nam: QCVN 01:2021 Quy hoạch xây dựng.

Khoảng lùi biên: tuân thủ các nguyên tắc chung quy định quản lý đối với công trình kiến trúc. Đối với lô đất có chiều ngang mặt tiền dưới 10m: được phép xây dựng hết chiều ngang mặt tiền thửa đất.

Độ cao nền xây dựng: cao độ hoàn thiện nền tầng trệt của các công trình hành chính, công trình công cộng dịch vụ đô thị cho phép chênh cao 0,2m đến 0,75m so với cao độ hoàn thiện vỉa hè, cụ thể: đối với công trình quy định xây dựng sát chỉ giới đường đỏ, cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao so với vỉa hè là $\leq 0,2\text{m}$ (nếu không có tầng hầm) và $\leq 1,2\text{m}$ (nếu có tầng hầm); đối với công trình quy định xây dựng có khoảng lùi, cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao so với vỉa hè là $\leq 0,5\text{m}$ (nếu không có tầng hầm) và $\leq 2\text{m}$ (nếu có tầng hầm); đối với công trình phải tuân thủ khoảng lùi xây dựng, cao độ san nền sân, đường nội bộ khi hoàn thiện phải phù hợp với cao độ vỉa hè và cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao không quá 0,75m.

g) Quy định đối với trung tâm văn hóa - thể dục thể thao:

Các trung tâm văn hóa - thể dục thể thao đô thị gồm: trung tâm văn hóa, Thể dục thể thao của huyện được bố trí trên phần đất phía công viên cây xanh. Chính trang và phát triển hệ thống sân bãi thể dục thể thao trên địa bàn đô thị để có thể đáp ứng nhu cầu tập luyện, rèn luyện sức khỏe cho cư dân đô thị với qui mô đất 23,59 ha, bao gồm cả các công viên, vườn hoa, mặt nước phục vụ vui chơi giải trí cho cư dân đô thị.

Quy định chung:

- Các trung tâm văn hóa, thể dục thể thao phải đảm bảo tính chất là các khu vực tổ chức, cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của người dân trên địa bàn. Hình thức kiến trúc cần kết hợp giữa yếu tố hiện đại và địa phương. Công trình thể dục thể thao cần có hình khối kiến trúc mạnh, thể hiện được công năng sử dụng, hài hòa với cảnh quan và công trình xung quanh.

- Diện tích quảng trường phía trước công trình phải lớn, đảm bảo cho hoạt động đông người và tạo không gian cho công trình, tổ chức vườn hoa, cây xanh, đài phun nước tạo cảnh quan quanh công trình.

- Tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia đối với công trình văn hóa: TCVN 9365:2012- Nhà văn hóa thể thao, công trình thể dục thể thao: TCVN 4205:2012-Sân thể thao, TCVN 4260:2012-Bể bơi, TCVN 4529:2012-Nhà thể thao.

Các chỉ tiêu cụ thể diện tích: khoảng 23,59ha; mật độ xây dựng tối đa: 40%; tầng cao tối đa của công trình: thể dục thể thao (01 tầng), văn hóa (02 tầng); khoảng lùi của công trình so với lộ giới đường và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khác theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, các quy định tại khoản 3 điều 8, Phụ lục 1 của Quy chế này và các quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt nam: QCVN 01:2021 Quy hoạch xây dựng.

Khoảng lùi biên tuân thủ các nguyên tắc chung quy định quản lý đối với công trình kiến trúc. Đối với lô đất có chiều ngang mặt tiền dưới 10m: được phép xây dựng hết chiều ngang mặt tiền thửa đất.

Độ cao nền xây dựng: cao độ hoàn thiện nền tầng trệt của các công trình hành chính, công trình công cộng dịch vụ đô thị cho phép chênh cao 0,2m đến 0,75m so với cao độ hoàn thiện vỉa hè, cụ thể: đối với công trình quy định xây dựng sát chỉ giới đường đỏ, cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao so với vỉa hè là $\leq 0,2m$ (nếu không có tầng hầm) và $\leq 1,2m$ (nếu có tầng hầm). Đối với công trình quy định xây dựng có khoảng lùi, cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao so với vỉa hè là $\leq 0,5m$ (nếu không có tầng hầm) và $\leq 2m$ (nếu có tầng hầm). Đối với công trình phải tuân thủ khoảng lùi xây dựng, cao độ san nền sân, đường nội bộ khi hoàn thiện phải phù hợp với cao độ vỉa hè và cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao không quá 0,75m.

h) Quy định với trung tâm giáo dục – đào tạo:

Các trung tâm giáo dục – đào tạo: được phát triển dựa trên hệ thống các mạng lưới trường học hiện hữu với qui mô diện tích 6,55 ha được bố trí theo các vị trí hiện hữu của trường tiểu học và trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông thị trấn và trường PTDT nội trú đảm bảo kết nối liên hoàn với các khu vực như hành chính, văn hóa, phục vụ cho khu vực đô thị và cho toàn huyện, đáp ứng bán kính phục vụ quy định. Các cấp còn lại như nhà trẻ, mẫu giáo, được bố trí tại các trung tâm khu ở.

Quy định chung:

- Các trung tâm giáo dục đào tạo phải đảm bảo tính chất là các cơ sở đào tạo các cấp học phổ thông, dạy nghề đáp ứng nhu cầu của dân cư đô thị. Hình thức kiến trúc cần kết hợp giữa yếu tố hiện đại và địa phương. Công trình giáo dục – đào tạo cần có hình khối kiến trúc đơn giản, nhẹ nhàng thể hiện được công năng.

- Tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia đối với công trình giáo dục: TCVN 8794 : 2011- Trường trung học, TCVN 8793 : 2011 - Trường tiểu học, TCVN 3907 : 2011-Trường mầm non.

Các chỉ tiêu cụ thể: diện tích: khoảng 6,55 ha; mật độ xây dựng tối đa: 40%; tầng cao tối đa của công trình: 4 tầng; khoảng lùi của công trình so với lộ

giới đường và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khác theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, các quy định tại khoản 3 điều 8, Phụ lục 1 của Quy chế này và các quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt nam: QCVN 01:2021 Quy hoạch xây dựng.

Khoảng lùi biên:

Tuân thủ các nguyên tắc chung quy định quản lý đối với công trình kiến trúc.

Đối với lô đất có chiều ngang mặt tiền dưới 10m: được phép xây dựng hết chiều ngang mặt tiền thửa đất. Độ cao nền xây dựng: Cao độ hoàn thiện nền tầng trệt của các công trình hành chính, công trình công cộng dịch vụ đô thị cho phép chênh cao 0,2m đến 0,75m so với cao độ hoàn thiện vỉa hè, cụ thể: Đối với công trình quy định xây dựng sát chỉ giới đường đỏ, cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao so với vỉa hè là $\leq 0,2\text{m}$ (nếu không có tầng hầm) và $\leq 1,2\text{m}$ (nếu có tầng hầm). Đối với công trình quy định xây dựng có khoảng lùi, cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao so với vỉa hè là $\leq 0,5\text{m}$ (nếu không có tầng hầm) và $\leq 2\text{m}$ (nếu có tầng hầm). Đối với công trình phải tuân thủ khoảng lùi xây dựng, cao độ san nền sân, đường nội bộ khi hoàn thiện phải phù hợp với cao độ vỉa hè và cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao không quá 0,75m.

i) Quy định đối với trung tâm y tế:

Các trung tâm y tế gồm: Trung tâm y tế của huyện được bố trí trên phần đất phía Đông Bắc của khu trung tâm huyện, gần với tuyến đường mở mới với diện tích khoảng 0,2ha; Bệnh viện đa khoa huyện phục vụ khu nhà ở, được bố trí tại các trung tâm đơn vị ở với diện tích 3,0 ha.

Quy định chung:

- Các trung tâm y tế phải đảm bảo tính chất là các cơ sở điều trị, chăm sóc sức khỏe đáp ứng nhu cầu của dân cư đô thị. Hình thức kiến trúc cần kết hợp giữa yếu tố hiện đại và địa phương. Công trình y tế cần có hình khối kiến trúc đơn giản, bảo đảm các yêu cầu phân khu chức năng chuyên ngành.

- Tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia đối với công trình y tế: TCVN 4470:2012 - Bệnh viện đa khoa, TCVN 9212:2012 - Bệnh viện đa khoa khu vực, TCVN 9213:2012 - Bệnh viện quận huyện, TCVN 9214:2012 - Phòng khám đa khoa khu vực.

Các chỉ tiêu cụ thể diện tích: khoảng 3,2ha; mật độ xây dựng tối đa: 40%; tầng cao tối đa của công trình: 4 tầng; khoảng lùi của công trình so với lộ giới đường và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khác theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, các quy định tại khoản 3 điều 8, Phụ lục 1 của Quy chế này và các quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt nam: QCVN 01:2021 Quy hoạch xây dựng.

Khoảng lùi biên: Tuân thủ các nguyên tắc chung quy định quản lý đối với công trình kiến trúc; Đối với lô đất có chiều ngang mặt tiền dưới 10m: được phép xây dựng hết chiều ngang mặt tiền thửa đất. Độ cao nền xây dựng: cao độ hoàn thiện nền tầng trệt của các công trình hành chính, công trình công cộng dịch vụ đô thị cho phép chênh cao 0,2m đến 0,75m so với cao độ hoàn thiện vỉa hè, cụ

thể: Đối với công trình quy định xây dựng sát chỉ giới đường đỏ, cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao so với vỉa hè là $\leq 0,2\text{m}$ (nếu không có tầng hầm) và $\leq 1,2\text{m}$ (nếu có tầng hầm); Đối với công trình quy định xây dựng có khoảng lùi, cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao so với vỉa hè là $\leq 0,5\text{m}$ (nếu không có tầng hầm) và $\leq 2\text{m}$ (nếu có tầng hầm); Đối với công trình phải tuân thủ khoảng lùi xây dựng, cao độ san nền sân, đường nội bộ khi hoàn thiện phải phù hợp với cao độ vỉa hè và cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao không quá $0,75\text{m}$.

k) Đối với các công trình tại vị trí điểm nhấn:

- Kiến trúc công trình cần có sự đồng bộ và hài hoà về mặt kiến trúc, thẩm mỹ công trình, màu sắc công trình, khoảng lùi công trình... nhằm tạo điểm nhấn khu vực cho Thị trấn Đồng Văn.

- Không gian ngoài công trình phải kết nối với không gian công cộng thị trấn như quảng trường, đường phố, tuyến cảnh quan đô thị tùy theo vị trí công trình.

- Có đủ các tiện ích đô thị và điều kiện hạ tầng kỹ thuật theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành đáp ứng nhu cầu hoạt động công cộng của dân cư phù hợp với tính chất của công trình.

- Các chỉ tiêu quản lý quy hoạch, kiến trúc như: mật độ xây dựng; tầng cao, chiều cao công trình; chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, khoảng lùi, đối với công trình điểm nhấn theo quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt; qui định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCXDVN 01: 2021/BXD) và Tiêu chuẩn thiết kế công trình TCXDVN.

l) Đối với công trình cải tạo:

- Đối với công trình công cộng khi sửa chữa, cải tạo phải tuân thủ quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được duyệt, công trình có hình thức kiến trúc đẹp, thể hiện bản sắc riêng, phù hợp truyền thống văn hoá địa phương, công năng sử dụng hợp lý tận dụng tối đa các điều kiện về thông gió, chiếu sáng tự nhiên, tiết kiệm năng lượng đảm bảo sử dụng an toàn, bền vững, an toàn phòng cháy chữa cháy.

- Trong khuôn viên các công trình công cộng đang được sử dụng ổn định, các cơ quan đơn vị được giao quản lý sử dụng có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn, thực hiện chế độ bảo dưỡng, bảo trì công trình kiến trúc, vườn hoa cây xanh theo qui định, việc xây dựng thêm các công trình (tạm – kiên cố) trong không gian sân trống, vườn hoa, phải được sự thống nhất của các cơ quan có thẩm quyền, không được tự ý coi nói chồng lấn (kể cả bằng vật liệu tạm, nhẹ...) trên công trình kiến trúc hiện hữu làm ảnh hưởng đến kết cấu và hình thức kiến trúc công trình.

2. Quy định đối với công trình nhà ở

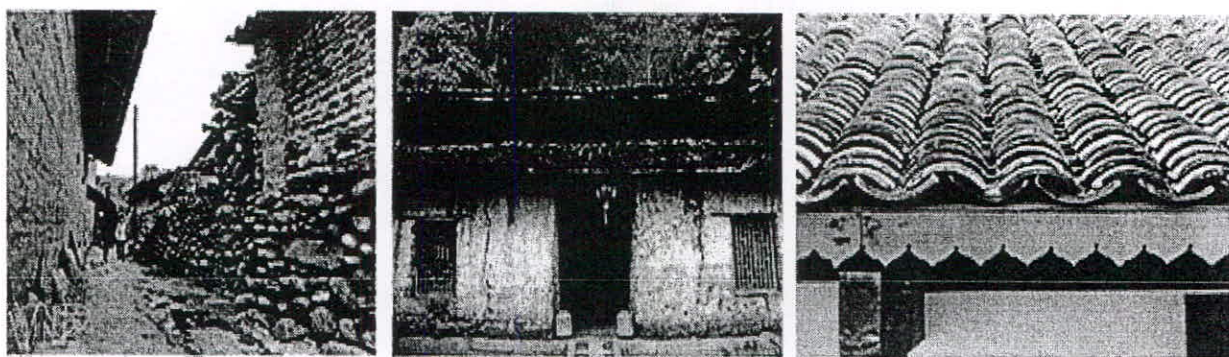
a) Quy định chung:

- Xây dựng nhà ở phải tuân thủ theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt và giấy phép xây dựng nhà ở của cấp có thẩm quyền cấp. Không được đưa

các chi tiết công trình lẫn chiếm không gian, đất đai các công trình kế cận kề cả phần ngầm.

- Nhà ở phải có các giải pháp kỹ thuật về kiến trúc, kết cấu, hệ thống mái, đấu nối điện, cấp thoát nước trong nhà và bảo đảm cho việc phòng, chống thiên tai, phù hợp với khí hậu, thời tiết của thị trấn Đồng Văn.

- Hình thức kiến trúc đơn giản và có tính hiện đại, giàu bản sắc dân tộc và bảo đảm tính đồng nhất giữa các công trình. Không được sử dụng nhiều chi tiết kiến trúc lai tạp, không bảo đảm mỹ quan kiến trúc của công trình và làm ảnh hưởng đến các công trình xung quanh. Khuyến khích sử dụng màu sáng, màu sắc hài hòa phù hợp với cảnh quan tại khu vực. Sử dụng vật liệu xây dựng truyền thống và phổ biến của vùng Cao nguyên đá: Sử dụng các vật liệu địa phương có sẵn, thân thiện với môi trường, tạo cảnh quan đồng nhất đặc trưng cho khu vực và phù hợp với kiến trúc cảnh quan bản địa của khu vực: Tường trình từ đất, ngói âm dương, hàng rào đá.



Vật liệu truyền thống của khu vực



Kiến trúc nhà trình tường truyền thống

- Phải có biện pháp che chắn hoặc thiết kế bảo đảm mỹ quan các thiết bị lắp đặt kèm theo như máy điều hòa, bồn nước mái, các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời; sân phơi quần áo không được bố trí ra các mặt ngoài công trình.

- Không được xây dựng các kiến trúc bằng vật liệu tạm (tranh, tre, nứa, lá), trừ trường hợp có yêu cầu đặc biệt về kiến trúc thì phải được phép của UBND huyện Đồng Văn.

- Nhà ở phải xây dựng khu vệ sinh tự hoại, nước thải khu vệ sinh phải được xử lý qua bể tự hoại bảo đảm tiêu chuẩn môi trường trước khi đổ vào hệ thống thoát nước chung đô thị; không thải nước bẩn chưa xử lý hoặc đổ đất, cát

vào hệ thống thoát nước chung đô thị; phải liên hệ với cơ quan chức năng đề xin đổ phế thải đúng nơi quy định; nước mưa và các loại nước thải không được đổ trực tiếp lên mặt vỉa hè, đường phố, phải có hệ thống thu và thoát từ nhà chảy vào cống sau nhà hoặc cống ngầm vào hệ thống thoát nước chung đô thị.

- Hàng rào phải xây dựng thoáng, khuyến khích xây dựng hồ nước, khe suối nhân tạo và trồng cây xanh trong khuôn viên đất, góp phần xanh hóa cho khu vực; các tranh, tượng phải được bố trí và thiết kế bảo đảm mỹ quan và phải được các cơ quan chức năng cấp giấy phép theo quy định.

b) Quy định đối với nhà ở liên kế, nhà phố liên kế: ngoài các công trình nhà ở liên kế thuộc các khu đô thị mới phải tuân thủ theo các quy hoạch chi tiết được duyệt, quy chế quản lý đối với các loại hình nhà ở liên kế tại các khu vực đô thị chưa có quy hoạch chi tiết được quy định như sau:

- Quy định về mật độ xây dựng:

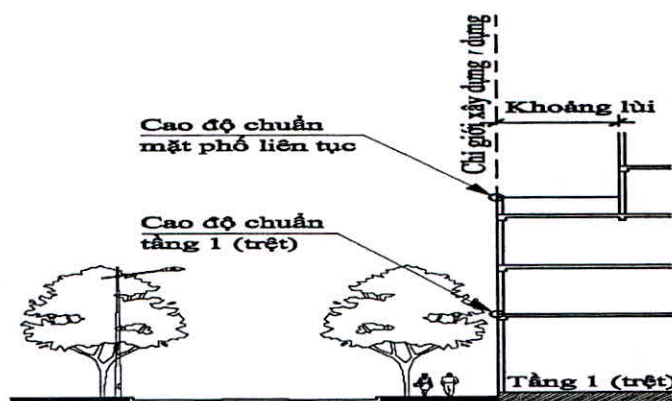
Khu vực đô thị hiện hữu: Mật độ xây dựng tối đa 100% diện tích thửa đất. Đối với các khu vực đã có quy hoạch chi tiết thì mật độ xây dựng quản lý theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Khu vực đô thị mới: Mật độ xây dựng áp dụng theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, các quy định tại khoản 3 điều 8 của Quy chế này và các quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt nam: QCVN 01:2021 Quy hoạch xây dựng.

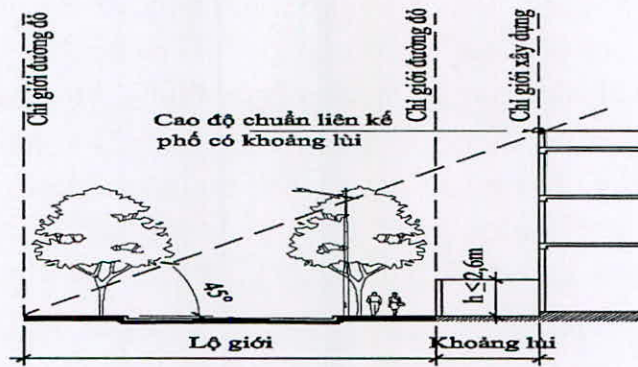
- Quy định tầng cao: Áp dụng theo góc giới hạn khoảng 45° tính từ ranh lộ giới phía bên kia.

Trong mọi trường hợp nhà ở liên kế không được thấp hơn 1 tầng và cao hơn 5 tầng, phải đảm bảo không vượt quá 04 lần chiều rộng hoặc chiều sâu (chọn cạnh ngắn hơn). Trong các ngõ có chiều rộng nhỏ hơn 6m, nhà ở liên kế không được xây cao quá 3 tầng và phải đảm bảo không vượt quá 04 lần chiều rộng hoặc chiều sâu (chọn cạnh ngắn hơn).

Đối với các công trình nhà ở tiếp giáp các tuyến đường đô thị thì chiều cao nhà không lớn hơn 4 lần chiều rộng nhà và tổng chiều cao không vượt quá 21m; đối với trong ngõ tổng chiều cao không vượt quá 16m. Tùy thuộc vào vị trí, kích thước của từng lô đất, chiều cao của nhà ở liên kế có thể được thiết kế theo quy định sau:



Chiều cao nhà mặt phố liên tục



Cao độ chuẩn nhà liên kế phố có khoảng lùi

Lô đất có diện tích 30 m^2 đến nhỏ hơn 50 m^2 , chiều rộng mặt tiền lớn hơn 3m, chiều sâu so với chỉ giới xây dựng lớn hơn 5m thì được phép xây dựng không quá 4 tầng + 1 tum thang (tổng chiều cao nhà không lớn hơn 16 m); lô đất có diện tích từ 50 m^2 trở lên, chiều rộng mặt tiền lớn hơn 3m, chiều sâu so với chỉ giới xây dựng lớn hơn 5m thì được phép xây dựng không quá 5 tầng + tum thang (tổng chiều cao nhà không lớn hơn 21m); trong một dãy nhà liên kế nếu cho phép có độ cao khác nhau thì chỉ được phép xây cao hơn tối đa 2 tầng so với tầng cao trung bình của cả dãy. Độ cao tầng 1 (tầng trệt) phải đồng nhất. Đối với nhà liên kế có sân vườn, chiều cao không lớn hơn 3 lần chiều rộng của ngôi nhà hoặc theo không chế chung của quy hoạch chi tiết. Chiều cao của tầng 1 (tầng trệt) từ 3,9 - 4,4m đến (tính từ mặt vỉa hè đường phố đến mặt sàn tầng 2), đối với nhà có tầng lửng (lửng không tính là tầng) thì chiều cao tầng 1 không lớn hơn 6,2m. Các tầng lầu còn lại (tầng 2,3,4,...) có chiều cao từ 3,3m đến 3,6m (tính từ mặt sàn tầng dưới đến mặt sàn tầng trên). Khuyến khích xây dựng nhà từ 02 tầng trở lên trên các tuyến phố chính, không cấp phép xây dựng đối với nhà tạm trong đô thị.

- Quy định về chỉ giới xây dựng: Khoảng lùi xây dựng phải tuân thủ theo các quy hoạch được duyệt hoặc các quy định của các cấp có thẩm quyền cho tuyến đường cận kề lô đất.

Đối với nhà trong ngõ, trường hợp đường ngõ theo hiện trạng đang tồn tại nhiều kiến trúc kiên cố, hoặc chiều sâu nhà, đất quá nhỏ không thể bố trí khoảng lùi được thì chỉ giới xây dựng được trùng với lộ giới ngõ nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn về lưới điện theo quy định, những trường hợp cụ thể sẽ được Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn xem xét.

Không một bộ phận nào của ngôi nhà kể cả thiết bị đường ống, phần ngầm dưới đất (móng, đường ống) vượt quá chỉ giới đường đỏ và ranh giới lô đất liền kề.

Cao độ nền xây dựng: đối với công trình xây dựng sát chỉ giới đường đỏ, cao độ nền công trình chênh cao so với vỉa hè là $\leq 0,2\text{m}$ (nếu không có tầng hầm) và $\leq 1,2\text{m}$ (nếu có tầng hầm). Tại vị trí không có vỉa hè rõ ràng thì cao độ nền nhà phải cao hơn cao độ mặt đường (tại vị trí tim đường) tối thiểu là 0,3m.

Đối với công trình phải tuân thủ khoảng lùi xây dựng tối thiểu 3,0m, cao độ san nền sân, đường nội bộ khi hoàn thiện phải phù hợp với cao độ vỉa hè và cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao không quá 0,75m. Đối với nhà xây dựng sát chỉ giới đường đỏ cho phép xây dựng bậc thềm, vệt đất xe di động vượt quá lộ giới là 0,3m.

Diện tích lô đất xây dựng: áp dụng theo quy định hiện hành về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Việc phân chia thửa đất ra nhiều thửa khác nhau, nhập thửa nhiều lô thành một thửa, nhằm mục đích chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trao đổi hoặc chia lô cần phải tuân thủ quy hoạch và các quy định hiện hành (kích thước lô đất, mật độ xây dựng, khoảng lùi, giao thông, hệ thống kỹ thuật, ...) và chỉ được thực hiện khi có quyết định cho phép điều chỉnh của các cấp có thẩm quyền. Diện tích tối thiểu thửa đất ở tại các khu dân cư, mặt tiền đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ thuộc địa bàn là $50m^2$. Các thửa đất ở được phép tách thửa phải có chiều ngang mặt tiền $\geq 4m$. Việc nhập thửa không giới hạn chiều ngang thửa đất sau khi nhập thửa, nhưng hình thức kiến trúc xây dựng trên thửa đất mới phải đảm bảo hài hòa với kiến trúc chung của khu vực. Để được cấp phép xây dựng, một thửa đất ở bắt buộc phải có lối đi từ một đường giao thông công cộng (đường đô thị, ngõ), trực tiếp hoặc qua lối đi chung, lối vào đã được quy hoạch cho một hoặc nhiều thửa gần nhau (những thửa đất không tiếp giáp đường giao thông, lối đi chung hoặc lối vào thì không được xem xét cấp phép xây dựng).

Đối với trường hợp giải phóng mặt bằng: đối với những lô đất sau khi trừ khoảng lùi, có diện tích nhỏ hơn $25m^2$, chiều ngang mặt tiền nhỏ hơn 2,5m hoặc chiều sâu nhỏ hơn 6m: đề nghị xem xét cấp phép xây dựng theo hiện trạng. Nếu phần diện tích đất còn lại từ $25m^2$ đến nhỏ hơn $50m^2$, đồng thời đảm bảo chiều rộng mặt tiền $\geq 3m$ và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng $\geq 5m$ thì được phép xây dựng không quá 3 tầng (đối với trường hợp đơn lẻ). Phần nhà được phép nhô quá chỉ giới đường đỏ được qui định tại khoản 2, điều 6 Quy chế này.

- Yêu cầu về tầm nhìn: tại giao lộ giữa các đường ngõ có lộ giới $> 4m$ hoặc giữa ngõ với đường phố phải thực hiện vạt góc theo quy định (bằng 50% so với quy định cho đường phố theo Quy chuẩn Xây dựng). Không vạt góc đối với các ngõ có lộ giới $\leq 4m$ với các đường ngõ khác và công trình xây dựng cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới phải bo tròn cạnh ở tầng trệt để giảm mức độ ảnh hưởng đến lưu thông.

Việc quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ thực hiện theo Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng.

- Quy định hàng rào:

Đối với nhà ở liên kế phố: hàng rào không được phép xây dựng vượt ngoài ranh giới đất kê cả móng và có chiều cao tối đa 2,6m, phần xây dựng đặc không cao hơn 0,8m. Khi mặt tiền nhà cách chỉ giới đường đỏ, ranh giới với ngõ $> 2,4m$, chỉ được phép xây dựng hàng rào thoáng hoặc hàng rào cây bụi. Trường hợp mặt tiền nhà cách chỉ giới đường đỏ, ranh giới ngõ cần hài hòa với công trình kiến trúc chính và với các hàng rào lân cận.

- Cây xanh khuôn viên xây dựng: diện tích bê tông hóa phần đất không xây dựng công trình phải nhỏ hơn 50%. Khuyến khích trồng cây xanh tạo cảnh quan xung quanh công trình. Khuyến khích tạo các không gian cây xanh phía trước và trên mặt đứng của công trình để tạo không gian sử dụng dễ chịu, thân thiện với môi trường, đồng thời tạo cảnh quan xanh cho các tuyến phố.

c) Quy định đối với nhà biệt thự:

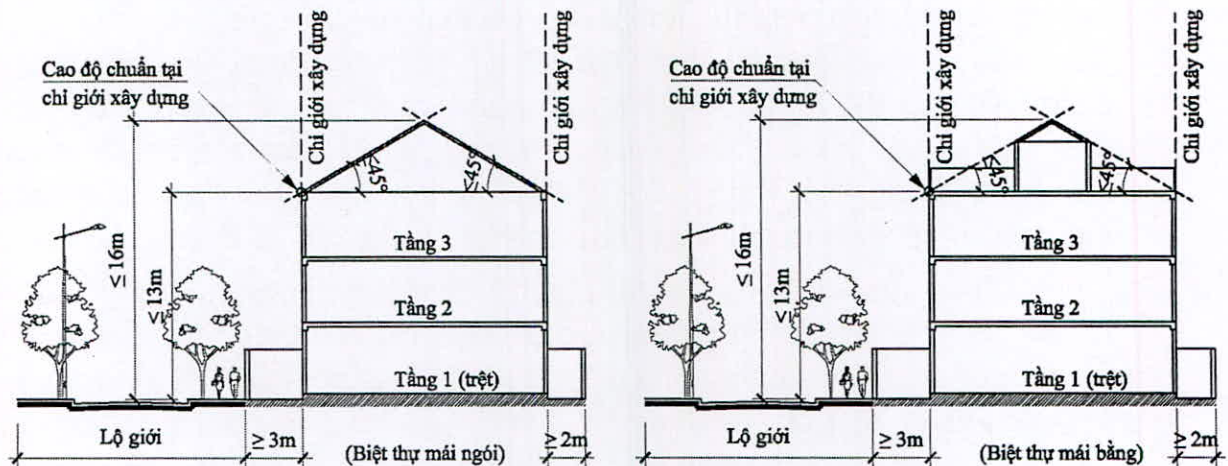
- Mật độ xây dựng tối đa: áp dụng theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, các quy định tại khoản 3 điều 8 của Quy chế này và các quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt nam: QCVN 01:2021 Quy hoạch xây dựng. Nhà biệt thự (chỉ áp dụng đối với những lô đất có chiều ngang mặt tiền 15m), mật độ xây dựng tối đa được quy định 50%.

- Tầng cao: tối đa 3 tầng (không kể tầng hầm, tầng áp mái hoặc mái che cầu thang trên sân thượng).

- Chiều cao tối đa: chiều cao công trình tính đến đỉnh mái: tối đa 16m; Cao độ chuẩn tại chỉ giới xây dựng: tối đa 13m.

Trường hợp công trình biệt thự xây dựng theo hình thức mái ngói, cao độ chuẩn tại chỉ giới xây dựng tính từ cao độ vỉa hè hiện hữu đến vị trí diềm mái công trình.

Trường hợp công trình biệt thự xây dựng theo hình thức mái bằng, cao độ chuẩn tại chỉ giới xây dựng tính từ cao độ vỉa hè hiện hữu đến vị trí sàn sân



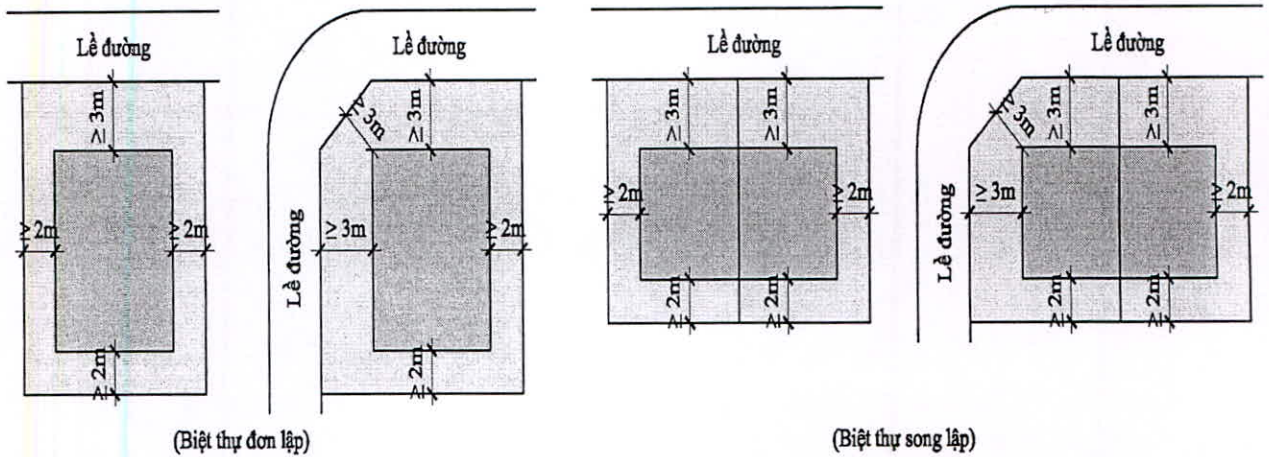
thượng.

Tầng cao, chiều cao và mái biệt thự

- Quy định về chỉ giới xây dựng và khoảng lùi biên:

Khoảng lùi xây dựng công trình so với ranh lộ giới (hoặc ngõ giới): tuân thủ theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, các quy định tại khoản 3 điều 8, Phụ lục 1 của Quy chế này, các quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt nam: QCVN 01:2021 Quy hoạch xây dựng và cần được xem xét cụ thể đảm bảo thống nhất với các công trình kế cận và không nhỏ hơn 3m.

Được phép xây dựng sát 1 bên ranh đất và khoảng lùi xây dựng so với 2 ranh đất còn lại tối thiểu là 2m.



Chỉ giới xây dựng biệt thự

- Độ cao nền xây dựng:

Cao độ san nền sân, đường nội bộ khi hoàn thiện phải phù hợp với cao độ vỉa hè và chênh cao không quá 0,2m.

Đối với công trình phải tuân thủ khoảng lùi xây dựng, cao độ san nền sân, đường nội bộ khi hoàn thiện phải phù hợp với cao độ vỉa hè và cao độ hoàn thiện nền tầng 1 công trình chênh cao không quá 0,75m.

- Quy định về diện tích lô đất xây dựng:

Đối với các khu đô thị mới, tuân thủ quy hoạch chi tiết được duyệt.

Đối với trường hợp giải phóng mặt bằng: không được xây dựng biệt thự đối với những lô đất sau khi trừ khoảng lùi, có chiều ngang mặt tiền nhỏ hơn 9,0m, chiều sâu nhỏ hơn 15,0m trừ một số trường hợp đặc biệt thì phải được Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn xem xét cụ thể.

Đối với những khu đất không đủ điều kiện xây dựng nhà ở dạng biệt thự, thì xây dựng theo dạng nhà ở liên kế có sân vườn.

- Về hình thức kiến trúc biệt thự và quy định đối với kiến trúc mái biệt thự: mái ngói hoặc mái che cầu thang trên sân thượng không vượt quá góc giới hạn 45° bắt đầu từ vị trí cao độ chuẩn tại chỉ giới xây dựng trước và sau của công trình.

- Hàng rào: thực hiện theo mục 2, Điều 6 quy chế này.

- Cây xanh khuôn viên xây dựng: diện tích bê tông hóa phần đất không xây dựng công trình phải nhỏ hơn 50%. Khuyến khích trồng cây xanh tạo cảnh quan xung quanh công trình.

d) Quy định đối với nhà vườn:

- Mật độ xây dựng: tối đa là 40%.

- Tầng cao: Tối đa là 2 tầng (không kể tầng áp mái).

- Chiều cao tối đa:

Chiều cao công trình tính đến đỉnh mái: tối đa 11m;

Cao độ chuẩn tại chỉ giới xây dựng: tối đa 9m.

Trường hợp công trình nhà vườn xây dựng theo hình thức mái ngói, cao độ chuẩn tại chỉ giới xây dựng tính từ cao độ vỉa hè hiện hữu đến vị trí diềm mái công trình.

Trường hợp công trình nhà vườn xây dựng theo hình thức mái bằng, cao độ chuẩn tại chỉ giới xây dựng tính từ cao độ vỉa hè hiện hữu đến vị trí sàn sân thượng.

- Quy định về chỉ giới xây dựng và khoảng lùi biên:

Chỉ giới xây dựng: phải tuân thủ theo các quy hoạch được duyệt và lùi tối thiểu 4,0m hoặc các quy định của các cấp có thẩm quyền cho tuyến đường cận kề lô đất.

Khoảng lùi biên: Khoảng lùi bên hông tối thiểu 2m, khoảng lùi sau tối thiểu 2m.

- Quy định hình thức kiến trúc:

Khuyến khích các hình thức kiến trúc mang nét đặc trưng vùng miền núi Cao nguyên đá, thông thoáng, bố trí hài hòa với cảnh quan đặc trưng của thị trấn Đồng Văn. Nên sử dụng hình thức mái dốc.

Không sử dụng các chi tiết trang trí rườm rà, chi tiết mô phỏng kiến trúc cổ điển, phù điêu, tượng, điêu khắc, mái chóp, mái vẩy ngói bên trên các ban công, lô gia, sân thượng của công trình.

Công trình phụ: bố trí sau nhà hoặc có giải pháp che chắn bằng cây xanh, giàn hoa,...

- Quy định hàng rào:

Hàng rào cao tối đa 2,6m. Tường rào phía giáp các tuyến đường phải bảo đảm độ rỗng tối thiểu 80%, phần tường đặc cao không quá 0,6m.

Màu sắc, vật liệu cần hài hòa với công trình kiến trúc chính và với các hàng rào lân cận. Khuyến khích sử dụng hàng rào bằng cây xanh hoặc không hàng rào.

- Quy định màu sắc:

Màu sắc nhà ở phải phù hợp với kiến trúc, cảnh quan của khu vực.

Không sử dụng màu phản quang, màu sẫm và màu đậm như đen, đỏ, xanh hay vàng đậm. Chỉ được sử dụng tối đa 03 màu sơn bên ngoài cho một công trình nhà ở.

Không sử dụng vật liệu phản quang, vật liệu có màu sắc đậm, sặc sỡ và phải hài hòa với cảnh quan các công trình kế cận. Vật liệu xây dựng của công trình cần phù hợp với phong cách kiến trúc và hài hòa với kiến trúc, cảnh quan của khu vực. Khuyến khích sử dụng vật liệu địa phương.

e) Quy định đối với nhà ở xây dựng tạm, nhà bán kiên cố:

- Đối với nhà ở trong các khu dân cư hiện trạng giữ lại thực hiện theo các quy định tại quy hoạch chi tiết 1/500 các khu dân cư hiện trạng giữ lại được duyệt.

- Đối với nhà tạm, nhà bán kiên cố nằm trong khu đô thị mới có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được duyệt và đã có quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền, không được xây dựng mới, sửa chữa làm thay đổi quy mô, kết cấu công trình và diện tích sử dụng; chỉ được sửa chữa nhỏ (như chống dột, thay nền, vách ngăn...).

- Đối với nhà trong khu đô thị mới đã có quy hoạch chi tiết được duyệt nhưng chưa triển khai, chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: được xem xét cấp Giấy phép xây dựng tạm có thời hạn khi có yêu cầu.

g) Quy định đối với các công trình xây dựng xen cây vào các công trình cũ:

- Công trình xây cây mới vào nhà cũ không thuộc các dự án có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500: thực hiện theo quy định đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

- Đối với công trình nhà dân mới xây cây vào nhà cũ thuộc các dự án có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500: thực hiện theo những quy định trong quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt.

- Mọi công trình xây xen khi thi công xây dựng phải có biện pháp che chắn, chống đỡ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình xung quanh.

3. Công trình công nghiệp

a) Quy định về chỉ tiêu xây dựng:

- Việc quy hoạch và thiết kế xây dựng các công trình công nghiệp phải tuân thủ quy hoạch đô thị, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.

- Tầng cao, chiều cao, hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng các công trình: theo quy hoạch được phê duyệt và các quy định của công trình công nghiệp.

- Khoảng lùi công trình: đảm bảo yêu cầu phòng cháy, chữa cháy theo quy định hiện hành và tối thiểu phải đạt:

Khoảng lùi so với lộ giới đường: tối thiểu 6m.

Khoảng lùi so với ranh đất xung quanh: tối thiểu 4m.

- Khoảng cách ly vệ sinh: đối với các công trình không xây dựng trong các khu - cụm công nghiệp tập trung hoặc được xây dựng trong các khu - cụm công nghiệp tập trung nhưng yêu cầu có khoảng cách ly vệ sinh đảm bảo theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Trong dải cách ly vệ sinh, tối thiểu 50% diện tích đất phải được trồng cây xanh và không quá 40% diện tích đất được sử dụng để bố trí bãi đỗ xe, trạm bơm, trạm xử lý nước thải, trạm trung chuyển chất thải.

b) Quy định về kiến trúc, cảnh quan:

- Khuyến khích sáng tác kiến trúc công nghiệp hiện đại, thông thoáng và thân thiện với môi trường.

- Các công trình công nghiệp phải trồng và duy trì cây xanh tán lớn xung quanh công trình kiến trúc tại các khoảng lùi với ranh đất, khoảng cách ly an toàn, xung quanh khu vực sân bãi công nghiệp, khu vực cổng và nhà để xe nhằm tạo bóng mát, giảm bức xạ mặt trời, lọc bụi, cải thiện vi khí hậu cho môi trường sản xuất công nghiệp.

- Các công trình công nghiệp phải dành ít nhất 10% diện tích đất để bố trí thảm cỏ, vườn hoa, vòi phun nước, ghế đá, chòi nghỉ nhỏ ở vị trí thuận tiện để phục vụ công nhân.

4. Quy định đối với công trình tôn giáo, tín ngưỡng

a) Các công trình tôn giáo, tín ngưỡng:

- Các công trình tôn giáo tín ngưỡng trong đô thị: Đền Quan Hoàng, Miếu Thần nước...

b) Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc

- Mật độ xây dựng tối đa: 40 %.

- Chiều cao công trình tối đa: 2 tầng.

c) Về sửa chữa, cải tạo đối với các công trình tôn giáo tín ngưỡng

- Các công trình tôn giáo, tín ngưỡng là di tích văn hóa, lịch sử đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, chỉ tiến hành bảo quản, tu bổ và phục hồi trong trường hợp cần thiết và thực hiện theo quy định pháp luật về Di sản văn hóa và các quy định có liên quan.

d) Về xây mới công trình tôn giáo, tín ngưỡng:

- Việc xây mới các công trình tôn giáo tín ngưỡng phải lập hồ sơ xin phép xây dựng gửi đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét có ý kiến thống nhất bằng văn bản, đồng thời phải thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

- Không gian khu vực tôn giáo tín ngưỡng phải được giữ gìn, phát huy giá trị đặc trưng của không gian, kiến trúc cảnh quan vốn có của khu vực.

- Hình thức kiến trúc, mặt đứng, vật liệu, màu sắc, cổng, tường rào cần thiết kế trang nghiêm và phù hợp với kiến trúc cảnh quan vốn có của khu vực.

5. Quy định đối với công trình an ninh, quốc phòng

a) Được bảo vệ theo các quy định của Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự và nghị định của Chính phủ ban hành Quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự hoặc các quy định có liên quan khác còn hiệu lực.

b) Kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu bảo vệ công trình với yêu cầu xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội.

c) Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm an ninh, an toàn công trình.

d) Không làm lộ bí mật, xâm nhập trái phép, phá hoại, làm hư hỏng các trang thiết bị, tài liệu, phương tiện của công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

e) Không xâm lấn, xây dựng trái phép trong hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

6. Quy định đối với các công trình di tích văn hóa lịch sử

a) Bảo đảm giữ gìn tối đa các yếu tố nguyên gốc và các giá trị của di tích về các mặt: vị trí, cấu trúc, chất liệu, kỹ thuật truyền thống, chức năng, nội thất, ngoại thất, cảnh quan liên quan và các yếu tố khác của di tích nhằm bảo vệ và phát huy các giá trị của di tích.

b) Bảo đảm sự hài hòa giữa di tích với môi trường cảnh quan đô thị xung quanh.

c) Bảo đảm phát huy giá trị di tích phục vụ nhu cầu giải trí, văn hóa du lịch của nhân dân nhưng không làm tổn hại đến giá trị của di tích.

d) Việc bảo quản, tu bổ phục hồi các công trình di tích thực hiện theo Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa và Nghị định 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.



← Tăng mật độ cây xanh tuyến phố, cải tạo chất lượng lòng đường, hè phố Cải tạo công trình kiến trúc đã xây dựng Công trình xây dựng mới theo kiến trúc truyền thống →

Minh họa cải tạo kiểu dáng kiến trúc và công trình tại phố cổ Đồng Văn.

7. Quy định đối với công trình tượng đài, công trình kỷ niệm, trang trí đô thị

a) Các công trình tượng đài, tranh hoành tráng được thể hiện phải phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Việc thể hiện tượng đài, tranh hoành tráng yêu cầu phải bảo đảm chất lượng nghệ thuật và chất lượng kỹ thuật.

c) Cấm xây dựng những công trình tượng đài, tranh hoành tráng có nội dung tư tưởng trái với đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

d) Những phần kiến trúc cấu thành trong tổng thể công trình tượng đài, tranh hoành tráng như: sân vườn, cây xanh, thảm cỏ, ánh sáng, hệ thống chống sét, cấp thoát nước... được quản lý đầu tư, triển khai xây dựng theo trình tự quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ;

e) Việc quản lý thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng mới hoặc được tu bổ, tôn tạo, sửa chữa, thay thế đối với các công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã có, kể cả biểu tượng và phần mỹ thuật gắn với đài liệt sỹ, công trình xây dựng; tượng trong khuôn viên, trong vườn với nội dung tư tưởng tôn giáo, tín ngưỡng có ảnh hưởng tới cảnh quan, môi trường, văn hóa xã hội được thực hiện theo Quyết định 3208/VBHN-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định ban hành quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật).

Điều 10. Quy định đối với kiến trúc công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

1. Đối với đường phố, vỉa hè, vật trang trí

a) Các công trình giao thông và công trình phụ trợ giao thông trong đô thị phải được thiết kế đồng bộ bảo đảm thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông; có hình thức kiến trúc, màu sắc bảo đảm yêu cầu mỹ quan, dễ nhận biết và thể hiện được đặc thù của đô thị đó, phù hợp với các công trình khác có liên quan trong đô thị.

b) Công trình giao thông có quy mô lớn, vị trí quan trọng, ảnh hưởng mỹ quan đô thị (nếu có) phải tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc theo quy định trước khi lập dự án đầu tư xây dựng.

c) Quy định đối với đường giao thông trong khu mới phát triển: áp dụng các quy định về giao thông đô thị tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN 01: 2021/BXD) và Tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị TCXDVN 104 : 2007.

d) Đối với đường ngõ trong nhóm nhà ở, khu dân cư hiện hữu, cải tạo lộ giới $\geq 3,6\text{m}$, đường cắt một làn xe không được dài quá 150m và phải đảm bảo điểm quay xe.

e) Vỉa hè đi bộ dọc theo đường phố mỗi bên đường phải có chiều rộng tối thiểu như quy định dưới đây:

- Đường cấp đô thị, đường phố tiếp xúc với lối vào các trung tâm thương mại, chợ, trung tâm văn hoá: 3,0m; Đường tránh đô thị 5,0m.
- Đường cấp khu vực: 3,0m.
- Đường phân khu vực: 2,0m.

- Đường nhóm nhà ở: không bắt buộc tổ chức thành đường giao thông có vỉa hè nhưng phải có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông và trồng cây xanh bóng mát dọc đường.

g) Vỉa hè được sử dụng cho người đi bộ và bố trí các công trình ngầm đô thị. Khi sử dụng ngoài mục đích nêu trên như tập kết vật liệu xây dựng tạm để thi công công trình phải dành tối thiểu 1,5m cho người đi bộ và phải đảm bảo mỹ quan, môi trường đô thị.

h) Cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm vỉa hè cho việc cưới, việc tang phải xin phép UBND thị trấn. Thời gian sử dụng tạm không quá 48 giờ kể từ khi được UBND thị trấn cho phép và chỉ được sử dụng một phần vỉa hè và đảm bảo lối đi tối thiểu cho người đi bộ; tuyệt đối không được lấn xuống lòng đường gây cản trở giao thông.

i) Nghiêm cấm các hành vi cản trở giao thông, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đường phố. Cấm dựng lều quán, bày bán hàng hóa, vật tư thiết bị, đồ xe ô tô và các phương tiện giao thông khác, đặt biển quảng cáo, đá bóng, đá cầu, đốt rác ... trên vỉa hè, lòng đường làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và hoạt động công cộng.

k) Nghiêm cấm việc tự ý khoan xẻ, đào đường trái phép, xây bực bệ trái phép trên hè phố, lòng đường.

l) Cấm các phương tiện giao thông, kể cả xe thô sơ đi lại trên vỉa hè. Các hành vi làm hư hại mặt vỉa hè, mặt đường, các thiết bị an toàn giao thông. Các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng khi lưu thông trên đường phố phải có các thiết bị che đậy, không gây bụi hoặc rơi vãi vật liệu ra ngoài.

m) Nghiêm cấm mọi hành vi tự ý đào bới lòng đường, vỉa hè để thi công các công trình. Khi thi công liên quan đến lòng đường, vỉa hè chỉ được tiến hành khi có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Trong quá trình thi công, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải có các biện pháp để bảo đảm trật tự giao thông, vệ sinh môi trường, phải tổ chức thu dọn trả lại mặt bằng sau khi hoàn thành công việc chậm nhất trong vòng 24 giờ. Khi thi công liên quan đến hệ thống công trình kỹ thuật đô thị do cơ quan nào quản lý phải được sự đồng ý của cơ quan đó.

2. Quy định đối với cây xanh đường phố

a) Cây xanh đường phố phải thiết kế hợp lý để có được tác dụng trang trí, phân cách, chống bụi, chống ồn, phối kết kiến trúc, tạo cảnh quan đường phố, cải tạo vi khí hậu, vệ sinh môi trường, chống nóng, không gây độc hại, nguy hiểm cho khách bộ hành, an toàn cho giao thông và không ảnh hưởng tới các công trình hạ tầng đô thị (đường dây, đường ống, kết cấu vỉa hè mặt đường).

b) Cây xanh đường phố phải căn cứ phân cấp tầng bậc và tính chất các loại đường mà bố trí cây trồng: (1) hàng trên vỉa hè, (2) hàng trên dải phân cách, (3) hàng rào và cây bụi, (4) kiểu vườn hoa.

c) Mỗi tuyến đường chỉ trồng từ 01 đến 03 loại cây tạo thành chuỗi cây xanh liên tục, hoàn chỉnh; các loại cây không phù hợp sẽ từng bước trồng thay

thế; trồng cây mới hoặc thay thế phải đúng chủng loại theo quy hoạch cây xanh đô thị.

d) Cây xanh đường phố phải có đặc tính thân, cành chắc khỏe, rễ ăn sâu và không phá hủy các công trình liền kề, ít rụng lá về mùa đông, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, không có độc tố, màu sắc hoa đẹp. Khuyến khích trồng cây, hoa mang bản sắc, phù hợp với khí hậu khu vực như: Đào, Anh Đào, Mơ, Mận, Sa Mộc... đặc biệt trồng trên các trục đường chính, phố đi bộ, ... Các cây bóng mát lựa chọn có đặc điểm sinh học phù hợp với điều kiện tự nhiên, có tán che mùa hè và có hoa.

đ) Không được trồng cây xanh trên vỉa hè nhỏ hơn 02 m; vỉa hè từ 02 m đến 05m trồng cây thân thẳng, không phát triển cành ngang, chiều cao tối đa 10 m; vỉa hè lớn hơn 05 m trồng cây có chiều cao tối đa là 20 m.

e) Cây xanh khi đưa ra trồng phải bảo đảm chiều cao tối thiểu 02 m, đường kính thân cây tối thiểu 04 cm đối với cây tiểu mộc; chiều cao tối thiểu 03 m, đường kính thân cây tối thiểu 05 cm đối với cây trung mộc và đại mộc.

g) Dải phân cách có bề rộng nhỏ hơn 02 m chỉ trồng cỏ, cây bụi thấp, cây cảnh; dải phân cách có bề rộng từ 02 m trở lên có thể trồng các loại cây thân thẳng có chiều cao, tán lá không gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông; trên chiều dài từ 05 m đến 08 m của dải phân cách giữa đoạn giáp các nút giao thông không được trồng cây xanh che khuất tầm nhìn.

h) Cây xanh phải trồng cách các góc phố 05 m đến 08 m, cách hẻm cứu hỏa từ 02 m đến 03 m; cách cột đèn chiếu sáng và nắp hố ga từ 01 m đến 02 m; cách mạng lưới đường dây, đường ống kỹ thuật từ 01 m đến 02 m; vị trí trồng cây không nằm chính diện mặt nhà ở hoặc giữa cổng ra vào, nên bố trí nằm ở khoảng trước ranh giới hai nhà mặt phố và bảo đảm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

i) Ô đất trồng cây xanh trên hè phố có kích thước hình vuông hoặc hình tròn; lớp bo xung quanh gốc có cao độ lớn hơn cao độ vỉa hè từ 05 cm đến 10 cm và có thiết kế thoát nước thuận tiện cho việc chăm sóc cây.

3. Quy định đối với các công viên trong đô thị

a) Hệ thống các khu cây xanh đô thị trên địa bàn đô thị

- Không gian xanh thị trấn gồm các công viên cây xanh với quy mô và cấp độ khác nhau, các mảng cây xanh cảnh quan dọc suối, cách ly tuyến điện và cây xanh trên các trục giao thông. Toàn bộ các yếu tố trên hình thành một hệ thống không gian xanh hoàn chỉnh cho toàn thị trấn.

- Công viên cây xanh công cộng:

Phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của người dân bao gồm công viên, vườn hoa. Cây xanh đô thị rất có tác dụng điều hòa vi khí hậu, cải thiện môi trường sống, làm không khí mát mẻ trong lành và có tác dụng làm đẹp đô thị.

Hệ thống cây xanh đô thị được tổ chức theo các tuyến đường, đảo giao thông, vườn hoa trong khu đô thị hiện hữu.

Các khu vườn hoa còn được bố trí tại trung tâm các khu ở và xen lẫn khu dân cư.

Ngoài ra, cặp theo các tuyến tránh QL4C và đường nối tuyến tránh với tuyến trong đô thị bố trí các mảng cây xanh cách ly với khu ở.

- Công viên cây xanh ven suối, hồ:

Do đặc thù khu vực có ít sông suối là yếu tố tạo nên cảnh quan đặc thù của khu vực Đồng Văn. Vì vậy cần tổ chức mạng lưới công viên cây xanh, kẻ chống sạt lở và tạo cảnh quan 2 bên dọc theo các suối và các hồ ao để đảm bảo tiêu thoát nước và cảnh quan.

- Diện tích, tầng cao và mật độ xây dựng trong các công viên cây xanh thuộc đô thị thị trấn Đồng Văn được quy định như sau:

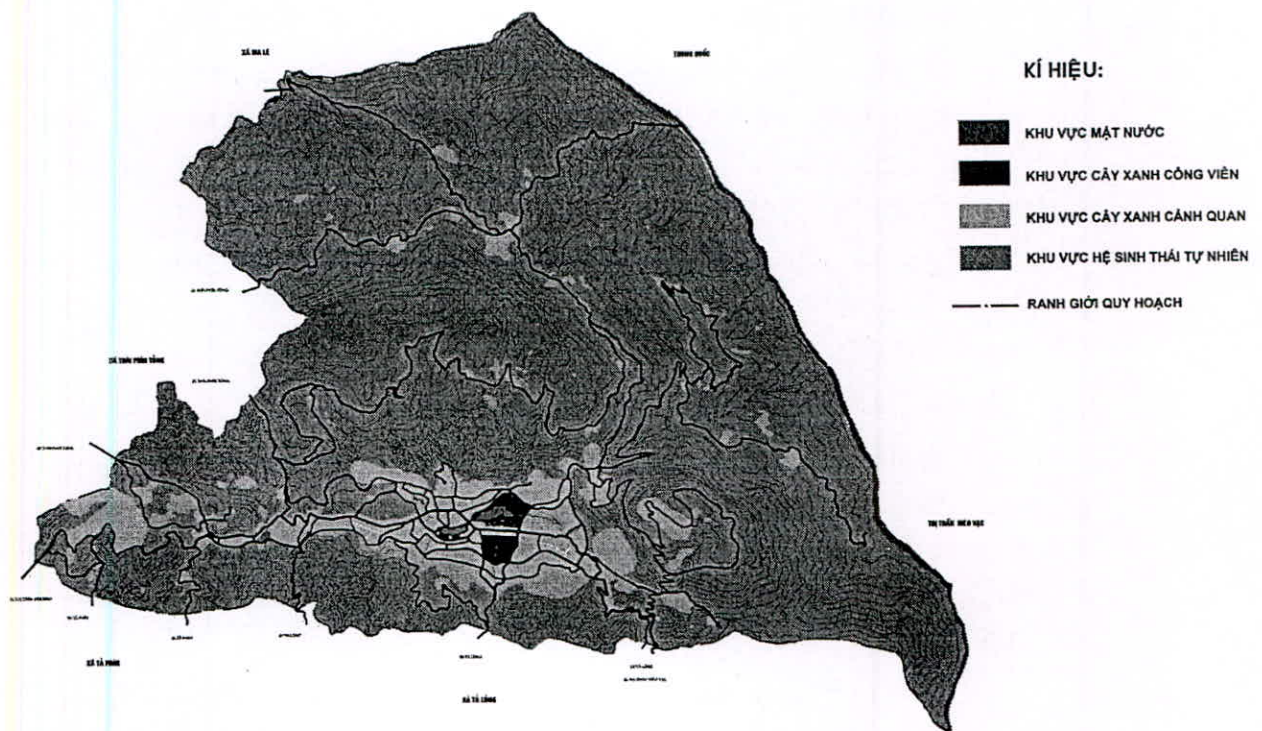
Diện tích: 23,59 ha.

Các công trình xây dựng giới hạn tầng cao 1 tầng theo kiến trúc truyền thống.

Mật độ xây dựng 5-10%, hệ số sử dụng đất 0,05-0,1.

Sơ đồ hệ thống công viên cây xanh đô thị

SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN CÂY XANH MẶT NƯỚC



b) Các quy định cụ thể

- Trồng cây trong công viên phải tuân thủ theo quy hoạch cây xanh đô thị và bảo đảm các điều kiện sau:

Cây thân gỗ: trồng các loại cây thân thẳng, không phân nhánh ngang, chiều cao từ 10 m đến 30 m.

Cây bụi: trồng các loại cây để tạo hình như Sa mộc, Tùng, Bách, Thông.

Cây có hoa: trồng các loại cây có sức sống khỏe, không tốn nhiều công chăm sóc, có hoa quanh năm và có lá đẹp. Các loại cây trồng không được gây độc hại với môi trường và làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người như Đào; Mận; Bạc Hà; Tam giác mạch.

- Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc xã hội hóa trồng, chăm sóc cây xanh đô thị.

- Những hoạt động không được phép:

Lấn chiếm, chiếm dụng, xây dựng, cư trú, buôn bán, kinh doanh trái phép trong công viên cây xanh đô thị.

Làm hư hỏng cây xanh, công trình kiến trúc và công trình kỹ thuật hạ tầng trong công viên.

Các hành vi làm mất mỹ quan, trật tự trong công viên.

Các hành vi khác vi phạm pháp luật và nội quy bảo vệ công viên.

c) Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khác trong khu công viên cây xanh theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt và các quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt nam: QCVN 01:2021 Quy hoạch xây dựng.

4. Công trình đường dây đường ống hạ tầng kỹ thuật

a) Đối với các công trình giao thông và khu đô thị mới:

- Chủ đầu tư các khu đô thị mới, khu nhà ở mới và các tuyến đường phố mới xây dựng hoặc cải tạo, mở rộng có trách nhiệm đầu tư xây dựng các công trình công, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nèn kỹ thuật để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt.

- Trong quá trình thiết kế các tuyến đường dây, đường ống, cần bảo đảm phối hợp chặt chẽ với các nội dung thiết kế cây xanh đô thị và cảnh quan đô thị trên tuyến đường và khu vực xung quanh một cách đồng bộ.

b) Đối với các khu đô thị cũ, đô thị cải tạo:

- Khi tiến hành xây dựng mới hoặc cải tạo mở rộng các trục đường cấp đô thị theo quy hoạch (đủ quy mô theo lộ giới quy hoạch) thì chủ đầu tư thực hiện dự án phải có trách nhiệm thực hiện hạ ngầm các đường dây đường ống hạ tầng kỹ thuật bằng việc xây dựng các công trình công, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nèn kỹ thuật để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống kỹ thuật.

- Các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư xây dựng các công trình công, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nèn kỹ thuật để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống kỹ thuật được Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư theo các quy định của pháp luật hiện hành.

c) Quy định về cảnh quan đô thị:

- Trong phạm vi hành lang an toàn, hành lang cách ly các công trình hạ tầng kỹ thuật, tận dụng tổ chức cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa, biểu tượng nhỏ để bổ sung cho cảnh quan đô thị, cải thiện môi trường đô thị. Không tổ chức quảng trường, sân chơi. Các công trình xây dựng phải bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật.

- Nghiêm cấm quảng cáo trên các công trình và trong phạm vi hành lang bảo vệ các tuyến đường dây, đường ống hạ tầng kỹ thuật.

5. Các điểm, bãi đỗ xe

a) Trong các khu đô thị mới, đơn vị ở và nhóm nhà ở phải dành đất bố trí chỗ để xe, gara. Trong khu công nghiệp, kho tàng phải bố trí bãi đỗ xe, gara có xưởng sửa chữa.

b) Bãi đỗ xe, chỗ hàng hóa phải bố trí gần chợ, các trung tâm thương mại và các công trình khác có yêu cầu vận chuyển lớn.

c) Trong các khu hiện hữu, cải tạo, cho phép bố trí bãi đỗ xe ô tô con ở những đường phố cấm xe qua lại và ở đường phố có chiều rộng phần xe chạy lớn hơn yêu cầu cần thiết. Bề rộng dải đỗ xe, nếu đỗ dọc theo phần xe chạy phải đảm bảo từ 3m, nếu đậu xe theo góc từ 45^0 - 60^0 phải đảm bảo từ 6m.

d) Tất cả các xe ô tô, xe mô tô, xe máy chuyên dùng khác ... phải đỗ đúng nơi quy định và các loại xe không được đỗ qua đêm trên lòng lề đường gây cản trở giao thông.

e) Bãi đỗ xe phải cách ly khỏi đường, phố. Trên các đường dẫn vào phải tính tới các yếu tố tăng giảm tốc. Trên đường chính phải cấm các biển chỉ dẫn, bố trí vạch sơn phân làn chuyển hướng. Trong khu vực bãi đỗ xe phải đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường. Công ra, vào bãi đỗ xe phải được bố trí bảo đảm an toàn giao thông và không gây ùn tắc giao thông.

g) Bãi đỗ xe công cộng phải bố trí gần các khu trung tâm thương mại, dịch vụ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, bảo đảm khoảng cách đi bộ không vượt quá 500m; phải được kết nối liên thông với mạng lưới đường phố.

h) Điểm dừng xe buýt:

- Được chia làm 2 loại:

Chỗ dừng xe không có làn phụ: xe dừng, đón trả khách ngay trên làn xe chính ngoài cùng bên tay phải hoặc một phần dừng trên lề đường. Xe chuyển tốc ngay trên làn ngoài cùng và lề đường.

Chỗ dừng có làn phụ: xe dừng trên làn phụ được cấu tạo riêng, có thể có hoặc không có thiết bị cách ly với làn chính. Xe chuyển tốc trong phạm vi đoạn vượt từ làn phụ vào làn chính.

- Cấu tạo chỗ dừng xe buýt, phạm vi sử dụng: thực hiện theo quy định tại điểm 3.2, điểm 3.3 và điểm 3.4 khoản 17 TCXDVN104: 2007 “Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế”.

6. Quy định về an toàn giao thông đô thị

a) Tầm nhìn: công trình xây dựng, cây xanh không được làm hạn chế tầm nhìn và che khuất các biển báo hiệu, tín hiệu điều khiển giao thông.

b) Các công trình công cộng có đông người ra vào, chờ đợi, các công trình trên hè phố như ki ốt, bến chờ phương tiện giao thông công cộng, biển quảng cáo, cây xanh phải không được làm ảnh hưởng tới sự thông suốt và an toàn của giao thông.

c) Góc vát tại các nơi đường giao nhau phải đảm bảo tầm nhìn an toàn khi lưu thông trên đường phố, tại các ngã đường giao nhau, tối thiểu là 2m.

d) Hành lang bảo vệ các công trình giao thông đối ngoại được xác định theo Nghị định 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

7. Quy định đối với công trình cấp, thoát nước, vệ sinh đô thị

a) Công trình thoát nước

- Quy định chung:

Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải đô thị phải tuân theo quy hoạch hệ thống thoát nước đô thị đã được phê duyệt và tiêu chuẩn thoát nước hiện hành.

Mạng lưới thoát nước phải đảm bảo khoảng cách từ mặt ngoài ống tới các công trình và hệ thống kỹ thuật khác, tạo điều kiện cho thi công, sửa chữa. Phải tận dụng tới mức tối đa điều kiện địa hình để xây dựng hệ thống tự chảy.

Hệ thống thoát nước mưa đô thị phải đảm bảo: thu gom nước mưa trên toàn diện tích đô thị; thoát nước mưa một cách nhanh chóng, tránh bị ngập úng.

Hệ thống thoát nước thải đô thị phải đảm bảo: thu gom nước thải từ nơi phát sinh; dẫn, vận chuyển nước thải đến các công trình xử lý, khử trùng; xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận; xử lý, tái sử dụng cặn, các chất chứa trong nước thải và cặn; đảm bảo thoát tất cả các loại nước thải một cách nhanh chóng khỏi phạm vi đô thị.

- Quy định xả nước thải:

Nước thải công nghiệp được xử lý sơ bộ tại từng xưởng hoặc cơ sở sau đó đưa về các trạm xử lý nước thải tập trung để xử lý, trước khi xả vào các nguồn nước mặt hoặc cống đô thị.

Nước thải sinh hoạt từ các khu vệ sinh trong nhà ở, nhà công cộng, phải được xử lý qua bể tự hoại xây dựng đúng quy cách trước khi xả vào cống nước thải đô thị. Nếu xả vào cống thoát nước mưa, phải xử lý riêng đạt yêu cầu môi trường.

Nước thải bệnh viện: nước thải sinh hoạt của bệnh nhân, của cán bộ công nhân viên y tế phải được xử lý qua bể tự hoại xây dựng đúng quy cách, trước khi xả vào cống nước thải đô thị. Nếu xả vào cống nước mưa phải xử lý riêng đạt yêu cầu môi trường. Nước thải y tế nguy hại phải được xử lý riêng qua hệ thống xử lý, đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi xả ra cống thoát nước thải đô thị.

Vị trí điểm xả nước thải phải được xác định dựa trên các tính toán tác động môi trường.

- Quy định thu gom nước thải: nước thải sinh hoạt và nước thải khu công nghệ phải được thu gom triệt để; Nước thải công nghệ cao phải được phân loại (nước nhiễm bẩn, không nhiễm bẩn, nước độc hại, ...) trước khi thu gom và có giải pháp xử lý riêng.

- Quy định về xử lý nước thải: nước thải sinh hoạt đô thị, khu công nghệ cao được thu gom và xử lý riêng, đảm bảo các quy định hiện hành về môi trường.

- Quy định về xử lý bùn thải:

Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải phải được thu gom, vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến các cơ sở xử lý chất thải rắn để xử lý.

Bùn thải có chứa các chất nguy hại từ hệ thống xử lý nước thải phải được thu gom, vận chuyển riêng bằng và xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại.

- Các yêu cầu kỹ thuật đường ống: các yêu cầu về kỹ thuật đường ống tuân thủ theo các quy định quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thoát nước đô thị.

b) Công trình cấp nước đô thị

- Quy định chung:

Hệ thống cấp nước cho đô thị phải tuân thủ quy hoạch quy hoạch đô thị được duyệt và các tiêu chuẩn về cấp nước đô thị; đảm bảo việc bảo vệ và sử dụng tổng hợp các nguồn nước. Đối với các khu hiện hữu sử dụng mạng lưới cấp nước hiện có.

Khi cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước, phải đánh giá về kỹ thuật, kinh tế và điều kiện vệ sinh của các công trình cấp nước hiện có và dự kiến khả năng sử dụng tiếp. Phải xét đến khả năng sử dụng đường ống, mạng lưới và công trình theo từng đợt xây dựng.

Chất lượng nước cấp cho ăn uống và sinh hoạt phải đảm bảo yêu cầu của quy chuẩn nước cấp sinh hoạt. Hoá chất, vật liệu, thiết bị,... trong xử lý, vận chuyển và dự trữ nước ăn uống không được ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước và sức khỏe của con người.

- Nguồn nước: lựa chọn để khai thác nguồn nước khác phải được sự cho phép của cơ quan Nhà nước quản lý nguồn nước, các trình khai thác nước, chất lượng nước phải đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn về cấp nước đô thị.

- Các quy định đối với đường ống cấp nước:

Lắp đặt đường ống cấp nước phải đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn cấp nước đô thị. Khi có sự cố trên một ống nào đó của đường ống dẫn thì lưu lượng nước chảy qua vẫn đảm bảo tối thiểu 70% lượng nước sinh hoạt ngoài ra phải dự phòng lượng nước chữa cháy, trong trường hợp mạng lưới đường ống không đảm bảo lưu lượng nước cho chữa cháy thì phải có bể dự trữ nước cho chữa cháy.

Đường kính tối thiểu của mạng lưới cấp nước sinh hoạt kết hợp với chữa cháy trong các khu dân cư phải là 100mm.

Độ sâu chôn ống dưới đất phải được xác định theo tải trọng bên ngoài, độ bền của ống, ảnh hưởng của nhiệt độ bên ngoài và các điều kiện khác, trong trường hợp thông thường thì đối với đường kính ống đến 300mm chôn sâu không nhỏ hơn 0,7m tính từ mặt đất đến đỉnh ống, đối với đường kính ống lớn hơn 300mm chôn sâu không nhỏ hơn 1m tính từ mặt đất đến đỉnh ống.

Đường ống cấp nước phải đặt song song với đường phố và có thể đặt ở mép đường hay phạm vi vỉa hè. Khoảng cách nhỏ nhất theo mặt bằng từ mặt ngoài ống đến các công trình và các đường ống khác xung quanh, phải xác định tùy theo đường kính ống, tình hình địa chất, đặc điểm công trình, đặc điểm công trình và không nhỏ hơn: đến mép đường hay chân mái dốc đường ô tô là 1,5m; đến đường dây điện thoại là 0,5m; đến đường dây điện cao thế là 1,0m; đến mặt ngoài ống thoát nước mưa, ống cấp nhiệt và ống dẫn sản phẩm 1,0m; đến cột điện cao thế 3,0m.

Khi ống cấp nước sinh hoạt đặt song song với ống thoát nước bản và ở cùng một độ sâu thì khoảng cách theo mặt bằng giữa hai thành ống không được nhỏ hơn 1,0m với đường kính ống tới 200mm và không được nhỏ hơn 1,5m với đường kính ống lớn hơn 200mm. Cùng với điều kiện trên nhưng ống cấp nước nằm dưới ống thoát nước bản thì khoảng cách này cần phải tăng lên tùy theo sự khác nhau về độ sâu đặt ống mà quyết định.

Khi ống cấp nước giao nhau hoặc giao nhau với đường ống khác thì khoảng cách theo phương đứng không nhỏ hơn 0,2m. Trường hợp ống cấp nước sinh hoạt đi ngang qua ống thoát nước, ống dẫn các dung dịch có mùi hôi thì ống cấp nước phải đặt cao hơn các ống khác tối thiểu 0,4m. Nếu ống cấp nước nằm dưới ống thoát nước thải thì ống nước phải có ống bao bọc ngoài, chiều dài của ống bao kể từ chỗ giao nhau không nhỏ hơn 3m về mỗi phía nếu đặt ống trong đất sét và không nhỏ hơn 10m nếu đặt ống trong đất thấm, còn ống thoát nước phải dùng ống gang. Nếu ống cấp nước giao nhau với đường dây cáp điện, dây điện thoại thì khoảng cách từ giữa chúng theo phương đứng không nhỏ hơn 0,5m.

Khoảng cách trên mặt bằng từ mặt ngoài của tường giếng thăm (ở hai đầu đoạn qua đường) đến bờ vỉa đường không nhỏ hơn 5m, đến chân taluy không nhỏ hơn 3m.

Hạng cấp nước chữa cháy bố trí trên vỉa hè dọc theo đường ô tô, cách mép đường không quá 2,5m và cách tường nhà không dưới 3,0m đối với khu đô thị hiện hữu và không dưới 5,0m đối với khu đô thị mới. Khoảng cách giữa các hạng chữa cháy xác định theo tính toán lưu lượng chữa cháy và đặc tính của hạng chữa cháy. Khoảng cách này phải phù hợp với yêu cầu của quy định hiện hành về chữa cháy, nhưng không quá 150m.

c) Vệ sinh môi trường đô thị

- Bảo vệ môi trường đối với đô thị phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau đây:

Có kết cấu hạ tầng về bảo vệ môi trường phù hợp với quy hoạch đô thị, khu dân cư tập trung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Có thiết bị, phương tiện thu gom, tập trung chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với khối lượng, chủng loại chất thải và đủ khả năng tiếp nhận chất thải từ các hộ gia đình trong khu dân cư.

Bảo đảm các yêu cầu về cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường.

- Khu dân cư tập trung phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau đây:

Có hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường của khu dân cư.

Có nơi tập trung rác thải sinh hoạt bảo đảm vệ sinh môi trường.

- Bảo vệ môi trường nơi công cộng:

Tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh ở nơi công cộng; đổ, bỏ rác vào thùng chứa rác công cộng hoặc đúng nơi quy định tập trung rác thải; không để vật nuôi gây mất vệ sinh nơi công cộng.

Tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư quản lý công viên, khu vui chơi, giải trí, khu du lịch, chợ, bến xe và khu vực công cộng khác có trách nhiệm sau đây: nghiêm yết quy định về giữ gìn vệ sinh ở nơi công cộng; bố trí đủ công trình vệ sinh công cộng; phương tiện, thiết bị thu gom chất thải đáp ứng nhu cầu giữ gìn vệ sinh môi trường; có đủ lực lượng thu gom chất thải, làm vệ sinh môi trường trong phạm vi quản lý; những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng sẽ bị xử lý theo quy định.

- Thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải rắn:

Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn phải tuân theo các quy định hiện hành về quản lý chất thải rắn, phù hợp với quy hoạch quản lý chất thải rắn của đô thị đã được phê duyệt.

Đối với chất thải rắn sinh hoạt đô thị: việc thu gom theo hình thức thu gom bên lề đường. Các hộ đặt sẵn các túi rác trước cửa nhà và xe thu gom sẽ vận chuyển đến nơi quy định. Hình thức thu gom này thích hợp đối với các khu vực có đường sá rộng cho xe cơ giới vào được. Các ngõ nhỏ, đường hẹp, có thể sử dụng xe đẩy tay loại nhỏ để đi thu gom, sau đó tập kết tại một địa điểm chung (cố định hoặc di động) để xe cơ giới đến chuyên chở đến cơ sở xử lý. Vị trí đặt các phương tiện lưu chứa, kích thước và vật liệu phương tiện lưu chứa, thời gian lưu chứa phải tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.

Đối với chất thải rắn y tế: việc thu gom, phân loại và lưu chứa chất thải rắn nguy hại từ hoạt động y tế phải tuân thủ theo quy định của quy chế quản lý chất thải y tế do Bộ Y tế ban hành.

Vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị phải tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị, đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh và không ô nhiễm môi trường.

8. Công trình thông tin, viễn thông trong đô thị

a) Hệ thống thông tin đô thị phải tuân thủ quy hoạch quy hoạch đô thị được duyệt và các tiêu chuẩn, quy chuẩn thông tin đô thị. Khi xây dựng hệ thống thông tin đô thị phải xét đến sự gây nhiễu lẫn nhau giữa các thiết bị thông tin, các đài trạm vô tuyến điện trong quá trình hoạt động và có biện pháp phòng chống nhiễu thích hợp.

b) Các tuyến thông tin, các đài, trạm vô tuyến điện xây dựng sau phải không gây ảnh hưởng đến những tuyến có trước.

- Xây dựng, vận hành các tuyến thông tin, các đài, trạm làm việc trong dải sóng vô tuyến điện đều phải chấp hành theo các quy định hiện hành. Các thiết bị thông tin của mỗi đơn vị phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý tần số vô tuyến điện Quốc gia.

- Chiều cao lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động phải đảm bảo đúng quy định trong Giấy phép xây dựng. Cáp thông tin đô thị phải được đi ngầm và đặt trong các tuy-nen hoặc hào kỹ thuật.

- Thi công, lắp đặt các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động theo đúng quy định.

- Các công trình thông tin đô thị phải đảm bảo chống nhiễu công nghiệp và nhiễu vô tuyến, chống sét bảo vệ, nối đất cho các công trình viễn thông theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

- Vị trí lắp đặt các anten, chiều cao anten phải phù hợp quy hoạch đô thị; phù hợp các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hàng không.

- Hệ thống các thiết bị phát sóng phải đảm bảo sử dụng tối ưu phổ tần vô tuyến điện, tương thích điện từ với môi trường xung quanh; giảm mức phát xạ không mong muốn ở trị số thấp nhất theo quy phạm an toàn thông tin đô thị đối với con người.

- Hạn chế phát sóng ở những hướng không cần thiết, sử dụng mức công suất nhỏ nhất đủ để đảm bảo chất lượng thông tin.

- Hệ thống thông tin đô thị cần đảm bảo yêu cầu phục vụ thông tin báo cháy kịp thời và chính xác thông qua mạng lưới thông tin công cộng và riêng biệt.

- Hệ thống phải có giải pháp kỹ thuật giúp cho việc phát hiện và ngăn chặn các thông tin báo cháy giả.

- Dây điện thoại, dây thông tin, truyền hình cáp, internet phải được thay thế bằng tổ hợp dây có cùng tính năng kỹ thuật; xây dựng kế hoạch dỡ bỏ các thiết bị và đường dây không còn sử dụng, tiến tới ngầm hoá toàn bộ.

- Công trình viễn thông công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, hộp kỹ thuật thông tin, thùng thư, trạm điện thoại công cộng, thiết bị

thông tin trên vỉa hè phải được bố trí theo quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị được duyệt, phù hợp với kích thước hè phố và có kiểu dáng, màu sắc phù hợp, hài hoà, dễ sử dụng, không cản trở người đi bộ.

9. Công trình cấp điện đô thị và chiếu sáng đô thị

a) Cấp điện đô thị

- Hệ thống cấp điện đô thị phải tuân theo quy hoạch hệ thống cấp điện đô thị đã được phê duyệt và tiêu chuẩn cấp điện hiện hành.

- Hệ thống cung cấp điện đô thị phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu năng lượng điện của đô thị cho thời gian hiện tại và tương lai, bao gồm: điện dân dụng cho các hộ gia đình; điện cho các công trình công cộng; điện cho các cơ sở sản xuất; điện cho các cơ sở dịch vụ, thương mại; điện chiếu sáng giao thông công cộng, quảng trường, công viên, các nơi vui chơi giải trí công cộng và các nhu cầu khác.

- Hệ thống cung cấp điện đô thị phải đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện phù hợp với các loại hộ dùng điện.

- Các qui định đối với phụ kiện đường dây, khoảng cách từ trạm biến áp khu vực của hệ thống điện đô thị tới các công trình xây dựng khác thực hiện theo quy định tại QCVN 07-5:2016/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình cấp điện”.

- An toàn hệ thống điện đô thị: tại các khu vực có chất dễ cháy nổ, hệ thống điện phải được thiết kế, lắp đặt theo quy định về an toàn phòng chống cháy nổ, chỉ được sử dụng các thiết bị phòng chống cháy nổ chuyên dùng.

Trạm điện, trang thiết bị điện cao áp và đường dây cao áp nội bộ phải được lắp đặt và quản lý vận hành theo quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn điện.

Các thiết bị, hệ thống thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nổi đất phải được kiểm tra nghiệm thu, kiểm tra định kỳ và kiểm tra bất thường theo quy phạm, tiêu chuẩn an toàn điện. Sơ đồ của các hệ thống này phải đúng với thực tế và phải được lưu giữ cùng với các biên bản kiểm tra trong suốt quá trình hoạt động.

Các nhánh đường dây dẫn điện vào nhà ở, công trình phải đảm bảo các điều kiện về an toàn điện, không cản trở hoạt động của các phương tiện giao thông, cứu thương, chữa cháy.

Hệ thống điện phải có phương án ngắt điện khẩn cấp tại chỗ và từ xa cho từng khu vực hay hộ tiêu thụ điện khi cần thiết để đảm bảo an toàn cho hoạt động chữa cháy, cứu nạn, nhưng vẫn phải đảm bảo cấp điện liên tục cho hệ thống chiếu sáng an ninh ngoài nhà, cho các thiết bị chữa cháy, thoát nạn và cứu nạn bên trong nhà khi xảy ra hỏa hoạn.

b) Công trình chiếu sáng đô thị

- Hệ thống chiếu sáng đô thị bao gồm hệ thống chiếu sáng các đường phố, các trung tâm đô thị và các khu vực vui chơi công cộng, các quảng trường,

công viên và vườn hoa, các công trình thể dục thể thao ngoài trời, cũng như chiếu sáng các công trình đặc biệt và trang trí, quảng cáo.

- Hệ thống chiếu sáng đô thị phải tuân theo quy hoạch chiếu sáng được duyệt, các tiêu chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng đô thị đối với từng công trình hoặc từng khu vực được chiếu sáng.

- Hệ thống chiếu sáng đô thị phải bảo đảm:

Các chỉ số định lượng và định tính của các thiết bị chiếu sáng tương ứng với đối tượng được chiếu sáng.

Độ làm việc tin cậy của các thiết bị chiếu sáng.

Sự an toàn cho người vận hành và dân cư, an ninh và trật tự an toàn xã hội trong đô thị, thuận tiện điều khiển các thiết bị chiếu sáng.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; có hiệu quả về kinh tế, bao gồm kinh phí lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và thay thế theo qui định hiện hành.

- Các thiết bị và vật liệu sử dụng trong các thiết bị chiếu sáng phải tương ứng với các yêu cầu trong các tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời phải tương ứng với các điều kiện kỹ thuật, mạng lưới điện áp và các điều kiện môi trường xung quanh.

- Chiếu sáng đối với công trình giao thông:

Chiếu sáng hè, đường giao thông, nút giao thông tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng đô thị quy định cho từng loại công trình giao thông, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, phòng chống cháy nổ.

Sử dụng các bóng đèn và cột đèn có hình dáng, kích thước phù hợp với từng khu vực, tuyến đường; có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian kiến trúc và cảnh quan môi trường xung quanh; đảm bảo các thông số kỹ thuật độ chói, hệ số đồng đều dọc trục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn chiếu sáng hiện hành.

- Chiếu sáng đối với đường nội bộ khu ở:

Hệ thống chiếu sáng có quy mô phù hợp với quy mô của đường, chiều cao hợp lý, sử dụng nguồn sáng tiết kiệm điện, an toàn, mỹ quan đô thị và được đóng cắt vận hành từ tủ điều khiển chiếu sáng độc lập hoặc từ tủ điều khiển đường phố kết nối được với trung tâm điều khiển. Khi lắp dựng cột mới phải đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và theo thiết kế được duyệt.

Trường hợp không trồng được cột đèn mới, có thể dùng cột điện lực để lắp đèn chiếu sáng hoặc gắn vào vật kiến trúc khác nhưng phải đảm bảo mỹ quan và an toàn trong mọi điều kiện.

- Chiếu sáng đối với không gian công cộng trong đô thị:

Các khu vực chiếu sáng không gian công cộng đô thị bao gồm: công viên, vườn hoa, quảng trường, các khu vực ven hồ nước và các không gian công cộng có ý nghĩa về chính trị, lịch sử, văn hóa trong đô thị; việc chiếu sáng không gian công cộng phải góp phần tăng tính thẩm mỹ không gian đô thị, kết hợp hài hòa giữa các yếu tố cảnh quan như cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa, mặt nước với các công trình kiến trúc, tượng đài, đài phun nước và các công trình khác.

Hệ thống chiếu sáng công viên, vườn hoa phải phù hợp với cảnh quan kiến trúc, thiết kế đô thị và đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật; các cột đèn chiếu sáng, nguồn sáng phải làm tăng giá trị cảnh quan không gian kiến trúc và đảm bảo yêu cầu quản lý vận hành bảo trì sửa chữa.

Hệ thống chiếu sáng các nút giao thông quảng trường phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn chiếu sáng cao hơn tiêu chuẩn chiếu sáng đường từ 10% - 20%. Độ chói mặt đường yêu cầu không nhỏ hơn mặt các đường chính dẫn vào nút, nên dùng cột thép có chiều cao thích hợp lắp đèn pha để chiếu sáng. Đối với quảng trường, ngoài yêu cầu thiết kế nút giao thông trên, cần thiết kế đồng bộ chiếu sáng trang trí kiến trúc các tòa nhà và thiết kế chiếu sáng trang trí lễ, tết.

10. Quy định quản lý nghĩa trang đô thị và trạm xăng đô thị

a) Quy định đối với nghĩa trang

- Xây dựng nghĩa trang đô thị phải phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị được duyệt và các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành; phù hợp với phong tục, tập quán, tôn giáo và văn minh hiện đại; sử dụng đất có hiệu quả, đảm bảo các yêu cầu về cảnh quan và vệ sinh môi trường.

- Mặt bằng nghĩa trang:

Vị trí, qui mô diện tích, khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường nhỏ nhất của nghĩa trang đô thị được xác định trong quy hoạch chung đô thị.

Mặt bằng xây dựng nghĩa trang phải đảm bảo đất bố trí cho các khu vực: cải táng, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, đường đi, nhà quản trang, sân hành lễ, cây xanh, hàng rào thích hợp và hệ thống biển báo để nhận biết mộ chí.

- Tỷ lệ sử dụng đất trong nghĩa trang đô thị, diện tích đất sử dụng cho mỗi mộ, hình thức kiến trúc mộ tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về các công trình nghĩa trang.

- Chất thải rắn ở nghĩa trang phải được thu gom và xử lý đảm đúng theo qui định, đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Việc chôn cất người chết theo địa táng và khuyến khích hỏa táng. Người chết vì dịch bệnh và bệnh truyền nhiễm phải được chôn cất kịp thời, không được để quá 24 tiếng đồng hồ. Khi khâm liệm và mai táng phải được thực hiện theo sự hướng dẫn của cơ quan y tế.

- Các hành vi bị cấm:

Xây dựng nghĩa trang không theo quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Xây dựng nghĩa trang không phép hoặc sai phép theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Làm hư hại bia mộ, lập bia mộ giả, phá hoại các công trình xây dựng trong nghĩa trang.

Không chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền về đóng cửa hoặc di chuyển nghĩa trang; an táng người chết trong các nghĩa trang đã bị đóng cửa.

b) Quy định đối với hệ thống các trạm xăng dầu đô thị:

- Hệ thống các trạm xăng dầu đô thị phải được xây dựng phù hợp với qui hoạch xây dựng đô thị, phải đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, chống sét và vệ sinh môi trường.

- Vị trí xây dựng trạm xăng dầu: thực hiện theo quy định tại điểm 2.2.1 khoản 2.2 chương 2 QCVN 07-6:2016/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình cấp xăng dầu, khí đốt” ban hành theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng.

- Nhà của trạm xăng dầu, bể chứa xăng dầu và hệ thống đường ống công nghệ tuân thủ theo các quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công trình cấp xăng dầu đô thị.

Điều 11. Các yêu cầu khác

1. Đối với quảng cáo trên công trình kiến trúc

a) Các biển quảng cáo lắp đặt tạm thời trong hành lang an toàn đường bộ, không được gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền chấp thuận. Biển quảng cáo lắp đặt ngoài hành lang an toàn đường bộ không được gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

b) Không được đặt tại các nút giao thông, các giải phân cách giao thông; đèn điều, lưới điện quốc gia, các khu vực cấm đặt, không được che khuất biển báo, đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng, phải đảm bảo mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường, không ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc có trước.

c) Việc cấp phép thực hiện biển quảng cáo tấm lớn (có diện tích một mặt từ $40m^2$ trở lên) phải có thoả thuận của Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn về kết cấu đỡ bảng và vị trí đặt bảng. Hạn chế đặt bảng quảng cáo tấm lớn.

d) Trên cùng một tuyến đường, bảng quảng cáo phải thống nhất về vị trí, kích thước, kiểu dáng, chiều cao, khoảng cách.

đ) Tại các cột đèn chiếu sáng trên dải phân cách và lề đường: vị trí gắn trên cột đèn, kích thước $1,2 \times 0,6m$, chiều cao 5m tính từ mặt đường đến đỉnh của bảng quảng cáo, khoảng cách giữa 2 bảng quảng cáo cách 01 cột đèn gắn 01 bảng quảng cáo.

e) Tại các công viên, vườn hoa, bến xe, sân vận động và một số vị trí khác: vị trí tại hàng rào và trong khuôn viên của công viên vườn hoa, hàng rào của bến xe, sân vận động và các vị trí khác được phép quảng cáo.

g) Tại mặt tiền và hông tường công trình: tại mặt tiền mỗi tầng chỉ đặt một bảng quảng cáo với chiều cao tối đa là 1,5m, chiều dài không vượt quá chiều ngang của mặt tiền công trình. Tại hông tường hạn chế việc quảng cáo ở hông công trình chỉ xem xét cấp giấy phép thực hiện quảng cáo phải có thoả thuận của Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn.

h) Trên sân thượng mái công trình hạn chế việc lắp đặt bảng quảng cáo, công trình từ 4 tầng trở lên không được đặt bảng quảng cáo trên sân thượng mái nhà.

i) Bảng rôn quảng cáo không được treo ngang qua đường giao thông, không được treo trên các cột đèn chiếu sáng trên cầu và nút giao thông. Không được đặt treo ở tường rào của các cơ quan hành chính nhà nước, không dùng màu cờ tổ quốc làm nền cho quảng cáo. Bảng rôn ngang được treo dọc các tuyến đường kích thước rộng 0,8m dài không quá 10m, chiều cao từ mặt đường đến cạnh đáy bảng rôn tối thiểu là 4,5m. Bảng rôn ngang treo trên các cột đèn chiếu sáng ở dải phân cách và lề đường, kích thước 0,8mx2m chiều cao từ mặt đường đến cạnh đáy bảng rôn dọc là 1,5m khoảng cách 01 cột đèn treo 01 bảng rôn.

2. Hình thức kiến trúc cổng, hàng rào

a) Quy định về tường rào

- Hải hòa với không gian, cảnh quan, kiến trúc khu vực. Chi tiết kiến trúc, màu sắc, vật liệu hải hòa với công trình.

- Hàng rào không được phép xây dựng vượt ngoài ranh giới kê cả móng và có chiều cao tối đa 2,6m so với vỉa hè, thông thoáng; bề mặt hàng rào cao tối đa 0,8m. - Khuyến khích xây dựng hàng rào thông thoáng, kết hợp trồng cây xanh, dây leo có hoa trang trí tạo mỹ quan cho đô thị.

- Đối với khu công viên cây xanh, thể dục thể thao, công trình thương mại dịch vụ, đa năng có quy mô lớn, khuyến khích bỏ hàng rào để tạo không gian mở cho khu vực.

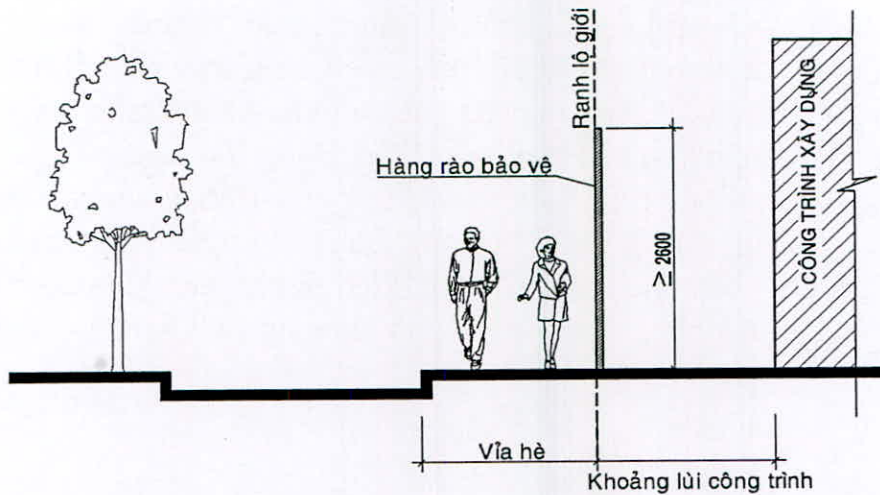
- Đối với nhà ở riêng lẻ: Hàng rào phía giáp các tuyến đường phải bảo đảm độ rỗng tối thiểu 70%, phần bề mặt hàng rào cao tối đa 0,8m. Hàng rào giáp các ranh đất lân cận được phép xây đặc.

- Đối với nhà chung cư, công trình đa năng, hành chính, dịch vụ công cộng:

Khuyến khích không xây dựng hàng rào phía trước công trình; có thể thiết kế hàng rào thấp hoặc không có hàng rào kết hợp bồn cỏ, vườn hoa, hồ nước trang trí tạo không gian xanh cho khu vực công trình.

Trong trường hợp bắt buộc phải có, hàng rào phải bảo đảm các yêu cầu sau: Đối với hàng rào trước công trình (giáp ranh với đường giao thông): Được phép sử dụng các loại vật liệu: thép, nhôm được sơn phủ, khối bê tông; thép hình, tường xây; lưới đan bằng gỗ thép. Chiều cao tối đa không quá 2,6m, thông thoáng và độ rỗng tối thiểu 75%; Đối với hàng rào bên hông và phía sau: Chiều cao hàng rào tối đa không quá 3m, và trong đó phần xây dựng đặc (bằng gạch hoặc bê tông) không lớn hơn 2m. Hàng rào trồng bằng cây không hạn chế chiều cao; Đối với góc vát nơi đường giao nhau: Tại các góc đường, phải tạo góc thoáng tầm nhìn cho người di chuyển trên đường, ngõ. Đối với đoạn hàng rào này chỉ cho phép làm hàng rào thoáng với phần xây tường đặc có chiều cao không lớn hơn 0,8m. Cần bảo trì và bảo dưỡng tường bên ngoài nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị.

- Đối với công trình dịch vụ công cộng, tôn giáo, tín ngưỡng: Hàng rào phía giáp đường phải bảo đảm độ rỗng tối thiểu 70%. Hàng rào giáp các ranh đất lân cận được phép xây đặc.



Hàng rào của công trình xây dựng có khoảng lùi

b) Cổng ra vào công trình

- Đối với nhà ở: Chiều cao không quá 1,5 lần chiều cao công trình.
- Đối với nhà chung cư, công trình đa năng, thương mại dịch vụ, dịch vụ công cộng, tôn giáo tín ngưỡng: cổng được đặt tại khoảng lùi hàng rào nếu có, chiều cao không quá 2 lần chiều cao hàng rào. Chiều rộng của cổng vào $\leq 10\text{m}$. Hình thức kiến trúc hài hòa cảnh quan chung của khu vực và chiều rộng vỉa hè.

3. Màu sắc, chất liệu và chi tiết bên ngoài kiến trúc

a) Quy định về hình thức bên ngoài công trình

- Không được xây dựng các kiến trúc bằng vật liệu thô sơ (tranh, tre, nứa, lá...) trong khu vực đô thị, trừ trường hợp có yêu cầu đặc biệt về kiến trúc và được phép của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

- Không được xây theo các kiến trúc chắp vá bám vào kiến trúc chính như vẩy thêm mái bám vào kiến trúc chính, tường rào; làm kiến trúc tạm trên sân thượng, ban công, lô gia.

- Mặt ngoài nhà (mặt tiền, mặt bên) phải có kiến trúc phù hợp và hài hòa với kiến trúc hiện có xung quanh, không được sơn quét màu đen, màu tối sẫm, sơn phản quang và trang trí các chi tiết phản mỹ thuật; đồng thời phải phù hợp với màu sắc kiến trúc cảnh quan khu vực.

- Mặt tiền các ngôi nhà dọc các tuyến phố chính, ở các vị trí có thể nhìn thấy từ đường và các khu vực công cộng không được bố trí làm sân phơi quần áo hoặc trưng bày vật dụng làm mất mỹ quan đô thị.

b) Quy định về hoàn thiện công trình

- Không sử dụng màu đen và màu sắc có độ tương phản cao.
- Mặt tiền công trình không được sử dụng các vật liệu có độ phản quang lớn hơn 70% và diện tích không quá 60% mặt tiền công trình.

- Các loại cửa đi, cửa sổ, tủ quầy hàng hoặc bộ phận trang trí kiến trúc ở độ cao 3m trở xuống đều không được phép sử dụng kính tráng thủy ngăn phản xạ. - Không sử dụng gạch mosaic đối với tường ngoài nhà.

- Chi tiết trang trí công trình không vượt quá 5% diện tích bề mặt công trình.

- Không đặt tượng trang trí trên mái nhà.

- Không gắn các loại hình tượng trang trí trên ban công

c) Quy định về hình thức kiến trúc:

- Hình thức kiến trúc nhà, công trình hài hòa, phù hợp với cảnh quan khu vực; đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng.

- Phong cách kiến trúc theo hướng có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố dân tộc và hiện đại, phù hợp với khí hậu nhiệt đới của địa phương, có sự tương đồng giữa các khu vực với nhau,

- Cần có thiết kế hình thức công trình phù hợp với chức năng sử dụng của từng công trình như nhà ở kết hợp thương mại, nhà phố liên kế, nhà vườn và biệt thự, tạo nét đặc trưng riêng cho từng khu vực.

- Đối với nhà, các công trình có vị trí độc lập, phải nghiên cứu hình thức kiến trúc cho 4 mặt nhà, bảo đảm mỹ quan, góc nhìn từ nhiều hướng.

- Mặt đứng và mái công trình sử dụng màu sắc hài hoà, đồng bộ toàn dãy phố.

- Khuyến khích giảm mật độ xây dựng, bố trí các không gian cây xanh xen kẽ vào trong công trình.

- Khuyến khích phát triển kiến trúc xanh ở các khu vực ven sông, các khu dân cư mới nhằm hướng đến một đô thị xanh, bền vững, thân thiện với môi trường.

4. Đối với dự án công trình chưa triển khai và đang triển khai xây dựng

Tất cả dự án, công trình chưa triển khai và đang triển khai xây dựng phải xây dựng hàng rào để bảo vệ. Việc xây dựng hàng rào tạm phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với các công trình thi công trong phạm vi đất dành cho đường bộ, thực hiện theo Quy định về mẫu rào chắn dùng cho các công trình thi công có rào chắn nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn thị trấn Đồng Văn ban hành theo Quyết định của Sở Giao thông vận tải.

a) Đối với dự án, công trình chưa triển khai:

- Tổ chức bảo vệ dự án, công trình bằng hàng rào có chiều cao tối đa 2,6m, xây dựng đúng ranh lộ giới. Trường hợp xây dựng hàng rào trong phạm vi lộ giới mở rộng đường, cần có khoảng lùi tối thiểu 1m so với vỉa hè để bảo đảm giao thông cho người đi bộ và được cơ quan chức năng quản lý giao thông đường bộ cấp phép.

- Hàng rào phải bảo đảm an toàn về kết cấu, chống nghiêng đổ, gió lật; an toàn về giao thông đối với người và phương tiện lưu thông bên ngoài rào chắn, đặc biệt là an toàn cho người đi bộ cũng như cho người và thiết bị bên trong rào chắn. Bảo đảm chiếu sáng, an ninh trật tự, vệ sinh đô thị xung quanh ranh giới dự án.

- Khuyến khích tổ chức cây xanh cảnh quan trong khuôn viên công trình dự án chưa xây dựng và xây dựng hàng rào bảo vệ với kiến trúc đẹp, thưa thoáng để bổ sung cho cảnh quan đô thị. Phần hàng rào đặc phải bảo đảm chất lượng thẩm mỹ, sơn màu xanh nhạt hoặc bố trí cây xanh, dây leo trang trí; vẽ hình ảnh của dự án hoặc phong cảnh đẹp góp phần tăng cường mỹ quan đô thị.

b) Đối với dự án, công trình đang triển khai xây dựng:

- Tổ chức bảo vệ dự án, công trình bằng hàng rào tạm, che chắn kín, chiều cao hàng rào tạm tùy thuộc vào yêu cầu bảo vệ an toàn của công trường; làm bằng khung thép, vách tôn; xây dựng đúng ranh lộ giới. Phần hàng rào tiếp giáp vỉa hè có người đi bộ phải có mái che chắn phía trên cách cao độ vỉa hè $\geq 2,2\text{m}$, rộng $\geq 1\text{m}$.

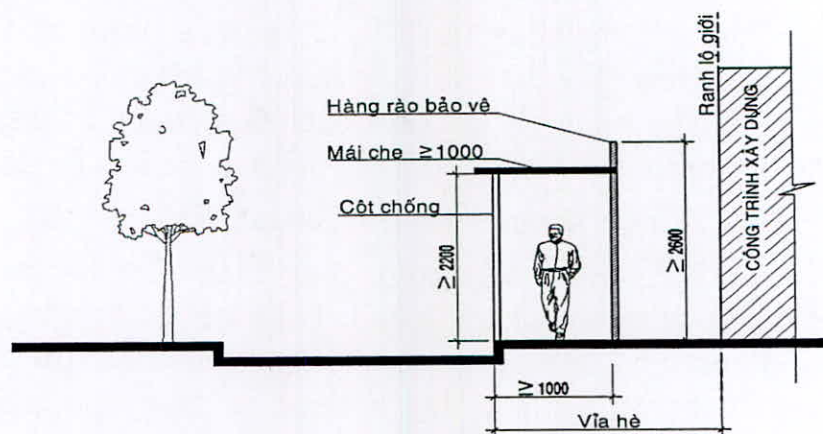
- Trường hợp xây dựng hàng rào trong phạm vi lộ giới mở rộng đường, cần có khoảng lùi tối thiểu 1,5m so với vỉa hè để bảo đảm giao thông cho người đi bộ và được cơ quan chức năng quản lý giao thông đường bộ cấp phép.

- Hàng rào phải bảo đảm an toàn về kết cấu, chống nghiêng đổ, gió lật; an toàn về giao thông đối với người và phương tiện lưu thông bên ngoài rào chắn, đặc biệt là an toàn cho người đi bộ cũng như cho người và thiết bị bên trong rào chắn. Bảo đảm chiếu sáng, an ninh trật tự, vệ sinh đô thị xung quanh ranh giới dự án.

- Thực hiện các hình thức trang trí hàng rào tạm công trình như sơn màu xanh nhạt, vẽ hình ảnh của dự án hoặc phong cảnh đẹp góp phần tăng cường mỹ quan đô thị.

- Về cấp phép xây dựng hàng rào:

Đối với hàng rào của công trình xây dựng có khoảng lùi: Cơ quan cấp phép xây dựng sẽ xem xét cấp phép xây dựng chung khi cấp phép công trình



Hàng rào của công trình xây dựng sát ranh lộ giới

Chương III

QUẢN LÝ, BẢO TỒN CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC CÓ GIÁ TRỊ (PHỐ CỔ ĐỒNG VĂN)

Điều 12. Quy định quản lý công trình trong khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích

1. Nguyên tắc chung

a) Bất kỳ hành động can thiệp nào đối với công trình bảo tồn phải tuân thủ Luật Di sản văn hóa.

b) Khi thẩm định dự án cải tạo, xây dựng công trình nằm ngoài và kế cận các khu vực bảo vệ của di tích mà có khả năng ảnh hưởng xấu đến di tích, phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với di tích cấp tỉnh, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt.

c) Đảm bảo không phá hủy đặc tính lịch sử hoặc tính chất của công trình, khuôn viên hoặc môi trường khu vực.

d) Lưu giữ được tính tổng thể của thiết kế bên ngoài của công trình; không được tháo dỡ hoặc thay đổi bất kỳ chi tiết kiến trúc đặc trưng nào của công trình trong khu vực bảo vệ I.

2. Quy định về việc tu bổ, sửa chữa, cải tạo, xây mới công trình, tường rào, các hệ thống kỹ thuật của công trình

a) Các công trình bảo tồn sửa chữa cải tạo phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

b) Đặc điểm hình ảnh của lớp phủ mặt tường ngoài, khuôn mẫu các ô cửa sổ trên mặt đứng, các chi tiết đắp nổi dùng để trang trí tường ngoài đóng vai trò rất quan trọng và là các bộ phận cấu thành thiết kế của các công trình lịch sử. Do đó, cần phải duy trì sự toàn vẹn về mặt hình ảnh của các mặt tường ngoài, khuôn mẫu điển hình của các ô cửa sổ và các chi tiết trang trí khác.

c) Cấm tháo dỡ các chi tiết trang trí, đắp nổi của tòa nhà.

d) Sửa chữa, thay thế cửa sổ: cần phải giữ lại kết cấu, vật liệu chi tiết và hoàn thiện, cấu tạo vận hành của cửa sổ nguyên gốc cũng như giữ gìn kích thước của ô cửa, bệ cửa, các chi trang trí và các viền cửa sổ. Việc sửa chữa, phục hồi được hết sức khuyến khích hơn là thay thế.

e) Thiết bị ngoài trời của hệ thống điều hòa không khí: khi lắp đặt các thiết bị ngoài trời của hệ thống điều hòa không khí tại phía ngoài mặt tiền của công trình bảo tồn, cần tuân theo các nguyên tắc sau:

- Các thiết bị ngoài trời không gây cản trở về mặt thị giác đến công trình bảo tồn và nét đặc trưng của khu vực lịch sử.

- Không được phép tháo dỡ các vật liệu nguyên gốc của công trình bảo tồn. Trong trường hợp bất khả kháng, phải đảm bảo phần vật liệu bị tháo bỏ là nhỏ nhất.

3. Quy định về cảnh quan chung, hình thức cây xanh, sân vườn đảm bảo hài hòa với hình thức công trình kiến trúc

a) Không gian, cảnh quan, cây xanh, mặt nước xung quanh và trong khuôn viên các công trình kiến trúc thuộc danh mục kiến trúc có giá trị đã được phê duyệt phải tuân thủ các quy định pháp luật về di sản văn hóa và phải được quản lý và kiểm soát chặt chẽ.

b) Cây xanh, sân vườn phải được bảo vệ, quản lý theo quy định của pháp luật.

4. Đối với việc xây dựng bổ sung, xây dựng mới trong khuôn viên Phố cổ Đồng Văn

a) Việc cho phép xây dựng bổ sung, xây dựng mới công trình bên trong khuôn viên Phố cổ Đồng Văn cần được Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tư vấn, phản biện, có văn bản thẩm định của Sở xây dựng và có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với di tích cấp tỉnh) hay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với di tích quốc gia) và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận.

b) Chỉ giới xây dựng: lưu ý đặc biệt đến khoảng lùi về phía công trình bảo tồn (nếu có); trường hợp xây nổi khối công trình mới vào công trình bảo tồn hoặc mở rộng công trình bảo tồn cần được xem xét kỹ lưỡng.

c) Chiều cao công trình xây dựng bổ sung cần bảo đảm hài hòa với chiều cao phần khối tích chính của công trình bảo tồn. Chiều cao tối đa của tầng trệt công trình nên thấp hơn chiều cao tầng trệt của công trình bảo tồn.

d) Các phần xây thêm trong khuôn viên công trình bảo tồn không được nổi bật hơn về mặt tỷ lệ, khối tích và độ cao, đồng thời phải hài hòa với công trình chính về thiết kế, màu sắc và vật liệu. Các phần cũ và mới phải kết hợp như một công trình hài hòa nhưng phải đảm bảo sự khác biệt để có thể phân biệt được. Không sao chép nguyên bản di tích để thiết kế cho phần xây thêm.

Điều 13. Quy định tu bổ, xây dựng

1. Quy định tu bổ di tích trong khu vực I

a) Di tích loại A (nhà cổ, biểu 1 kèm theo): khi tu bổ cần đảm bảo giữ công năng (chức năng) vốn có của từng bộ phận và toàn bộ công trình, bảo tồn nguyên trạng các yếu tố gốc, không gian thờ tự. Trường hợp bắt buộc phải thay thế một bộ phận cũ, vật liệu - chất liệu cũ bằng một bộ phận mới, vật liệu - chất liệu mới thì thực hiện trên cơ sở đảm bảo tính cần thiết, tính khoa học của việc thay thế đó và đảm bảo tính chính xác từng chi tiết của các “yếu tố mới” so với các “yếu tố gốc”.

- Mái: phải là mái dốc, lợp ngói truyền thống. Độ cao đỉnh mái không quá 8,0m tính từ cos vỉa hè.

- Tường: dùng đất trình, hoặc vật liệu gạch đất không nung, trường hợp tường trình có nguy cơ đổ sập không thể gia cố được thì được sử dụng vật liệu gạch nung để xây tường thay thế nhưng phải có giải pháp trát tường, màu sơn tương đồng với màu tường trình.

- Hệ cửa: cửa đi, cửa sổ phải là cửa gỗ (pano) đánh véc ni hoặc sơn màu (cánh gián).

- Mặt tiền, mặt bên, lòng nhà: dùng vôi quét hoặc sơn, màu sơn tương đồng với màu đất trình. Vàng sẫm, vàng nhạt. Nền nhà lát gạch, đá, gạch men 1 màu không ánh gương, nên sử dụng loại gạch có gam màu trang nhã, gạch giả gỗ (không sử dụng gạch hoa, gạch màu trắng hoặc có gam màu sắc sỡ).

b) Di tích loại B (Nhà truyền thống, biểu 2)

Nếp nhà trước cần được giữ nguyên trạng hoặc phục hồi các yếu tố gốc, không gian thờ tự. Phần còn lại phía sau, tùy theo vị trí, đặc điểm của từng di tích, các nếp nhà được cải tạo nội thất, mái lợp ngói âm dương đất nung và giữ nguyên chiều cao, số tầng. Mái, tường, cửa, màu sơn, gạch lát nền vẫn áp dụng theo các quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

c) Các ngôi nhà loại C và công trình còn lại (biểu 2): khi tu bổ, sửa chữa, cải tạo, xây mới mái lợp ngói âm dương đất nung; mặt tiền, các mặt bên (phần nhìn thấy được), nền nhà đảm bảo hài hòa với cảnh quan Khu phố cổ; phần còn lại phía sau tùy thuộc vào đặc điểm của kiến trúc các di tích gần kề và vị trí, độ cao vốn có của di tích, công trình, các nếp nhà có thể được coi mới nhưng đảm bảo hài hòa với cảnh quan Khu phố cổ và không che khuất các di tích xung quanh loại A, loại B, độ cao đến đỉnh mái không quá 8,0m (các ngôi nhà có chiều cao không quá 8,0m) tính từ cốt vỉa hè.

d) Nếp nhà phía sau các di tích loại A, loại B: khi được phép tu bổ, tôn tạo với kết cấu 02 tầng, sàn tầng 02 được sử dụng vật liệu bê tông cốt thép; toàn bộ phần cảnh quan, kết cấu kiến trúc bên ngoài, phần lộ ra (độ cao, vật liệu, màu sắc, hệ thống cửa, tường, mái) vẫn áp dụng theo các quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều này.

e) Đối với các công trình được phép tu bổ, xây mới, coi mới theo Điểm c, d, Khoản 1, Điều này: hệ kết cấu chịu lực (cột, đà sàn, ván sàn, kết cấu đỡ mái...), cầu thang, hệ cửa bằng gỗ; tường xây gạch (được phép sử dụng kết cấu bê tông cốt thép để tăng cường khả năng chịu lực, gồm: Móng, cột, dầm); trát vữa vôi; lát nền nhà bằng gạch đất nung, láng xi măng hoặc lát đá tự nhiên màu xám không ánh gương; mái lợp ngói âm dương đất nung; độ cao đến đỉnh mái không quá 8,0m tính từ cốt vỉa hè.

2. Quy định tu bổ, xây dựng trong khu vực II

a) Các ngôi nhà nằm trong khu vực bảo vệ II di tích nếp nhà chính giữ nguyên trạng hoặc phục hồi các yếu tố gốc; các nếp nhà phụ được cải tạo theo

điểm d khoản 1 Điều này nhưng đảm bảo hệ thống sân vườn được gìn giữ và giữ nguyên mật độ xây dựng.

b) Các ngôi nhà, nếp nhà mặt tiền tuyến phố quy định tại mục II phụ lục 2 Quy chế này được phép cải tạo nếp nhà trước theo hướng thích nghi nhưng giữ nguyên chiều cao, số tầng và chỉ giới xây dựng; được phép cải tạo nếp nhà sau theo điểm d khoản 1 Điều này; hệ mái lợp ngói âm dương.

3. Tu bổ, xây dựng công trình, nhà ở tại các vị trí đất trống, thấp

Trong khu vực làng nghề (cũ) phía giáp với ruộng, đất trống, thấp được tôn đất nền hoặc đổ sàn tầng âm. Đối với các ngôi nhà bám đường, sàn tầng âm cao bằng mặt đường, đồng thời mặt tiền, kiến trúc công trình đảm bảo hài hòa với kiến trúc Khu phố cổ, vẫn áp dụng theo các quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều này.

4. Trừ một số công trình đặc thù được cơ quan có thẩm quyền quyết định, các trường hợp xây mới, sửa chữa trong khu vực khoanh vùng bảo vệ II di tích phải được sự nhất trí bằng văn bản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo các quy định về xây dựng tại quy chế này.

5. Quy định về kiến trúc

a) Tường rào: bảo tồn cả tường rào của công trình theo nguyên bản. Nếu cần xây dựng mới (đối với công trình đã hư hỏng hoặc không có hàng rào thì chiều cao tối đa của hàng rào là 2,6m và độ rỗng đạt tối thiểu 75% đối với mặt đường. Hàng rào các ranh đất có thể xây đặc.

b) Các hệ thống kỹ thuật của công trình như máy lạnh, bể nước, máy năng lượng mặt trời, đường ống kỹ thuật cần được bố trí sao cho không được nhìn thấy từ các không gian công cộng.

6. Quy định về cảnh quan

a) Hình thức cây xanh, sân vườn cần được thiết kế hài hòa với hình thức công trình kiến trúc.

c) Khuyến khích tổ chức thảm cỏ, vườn hoa, hồ nước, tiểu cảnh, cây xanh trang trí trong sân vườn, cây xanh theo tường rào của công trình.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Tổ chức thực hiện quy chế

Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Đồng Văn nhằm đảm bảo cho công tác quy hoạch và xây dựng trên địa bàn thị trấn được triển khai đồng bộ, hài hòa về không gian, kiến trúc và cảnh quan; phù hợp với quy hoạch chung thị trấn đã được duyệt. Quy chế cũng là cơ sở pháp lý để triển khai cấp giấy phép xây dựng cho công trình và nhà ở riêng lẻ theo quy định. Việc tổ chức thực hiện quy chế được triển khai như sau:

1. Về cấp giấy phép xây dựng

a) Đối với những công trình đã có quy định chi tiết trong Quy chế này, thì cấp thẩm quyền căn cứ quy chế, quy hoạch được duyệt để cấp giấy phép xây dựng theo các quy định hiện hành.

b) Đối với những công trình chưa được quy định chi tiết trong Quy chế này, nhất thiết phải tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc lập bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình; lập dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

c) Đối với những công trình và dự án đầu tư xây dựng có đề xuất trái với Quy chế này, cần thông qua Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ý kiến đề trước khi cấp thẩm quyền quyết định theo quy định.

2. Về triển khai các quy chế riêng

UBND huyện Đồng Văn chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND thị trấn Đồng Văn:

a) Tổ chức lập Quy chế quản lý kiến trúc riêng cho những khu vực đặc thù, xin ý kiến Sở Xây dựng trước khi ban hành.

b) Trong quá trình quản lý, chủ động đề xuất lập bổ sung Quy chế quản lý kiến trúc đô thị riêng cho những khu vực đô thị có yêu cầu quản lý đặc thù.

3. Về nghiên cứu, bổ sung các quy định cụ thể

UBND huyện Đồng Văn chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND thị trấn Đồng Văn:

a) Chủ động rà soát các quy định cụ thể trong Quy chế để có bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình phát triển đô thị.

b) Tiếp tục đề xuất nghiên cứu, soạn thảo các quy định chi tiết cho các nội dung quản lý kiến trúc khác trên địa bàn thị trấn.

Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Đồng Văn

1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế

a) Tuân thủ các điều kiện về hành nghề theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức tư vấn thiết kế, tác giả phương án thiết kế, chủ nhiệm đồ án có thực hiện giám sát tác giả theo quy định pháp luật; chịu trách nhiệm liên quan về không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị.

c) Tuân thủ các quy định về quản lý đô thị theo quy hoạch được duyệt, Quy chuẩn xây dựng và Tiêu chuẩn thiết kế hiện hành và quy định của Quy chế này.

2. Trách nhiệm của nhà thầu xây dựng

a) Nhà thầu xây dựng công trình có trách nhiệm hoàn thành đúng thiết kế, đúng thời hạn và các quy định đã cam kết trong hợp đồng.

b) Trong quá trình thi công, hoàn thiện, sửa chữa, bảo trì công trình phải có biện pháp hạn chế tối đa các ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư, đến không gian, kiến trúc, cảnh quan khu vực nơi có công trình do mình xây dựng.

c) Có trách nhiệm cùng với chủ đầu tư trong việc lập biện pháp bảo vệ trong cả quá trình thi công, phá dỡ; tái tạo môi trường, không gian, cảnh quan bị hư hại do thi công công trình gây ra.

d) Tuân thủ các quy định tại giấy phép xây dựng và các quy định về kiến trúc đô thị hiện hành có liên quan.

3. Trách nhiệm của chủ sở hữu, chủ đầu tư, người sử dụng

a) Tuân thủ các quy định của Quy chế này và các quy định quản lý đô thị liên quan khác.

b) Chịu trách nhiệm về chất lượng không gian, kiến trúc, cảnh quan trong phạm vi công trình; bảo vệ gìn giữ hình ảnh, tình trạng hiện có của công trình kiến trúc đang sở hữu, đang sử dụng; khi công trình hư hỏng, phải sửa chữa kịp thời.

c) Xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc đô thị phải thực hiện đúng quy hoạch xây dựng và Quy chế quản lý kiến trúc đô thị được duyệt. Phải được cấp giấy phép của cơ quan có thẩm quyền mới được thay đổi về kiến trúc, chức năng sử dụng, kết cấu chịu lực của công trình; thêm hoặc bớt các bộ phận, thay đổi hình thức và chất liệu lợp mái nhà, màu sắc công trình, chất liệu ốp, chi tiết hoặc các bộ phận thuộc mặt ngoài công trình.

d) Chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch, thiết kế công trình tuân thủ quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn và Quy chế này nhằm đảm bảo cho dự án có chất lượng. Đảm bảo công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội kết nối hài hòa với không gian và cảnh quan đô thị khu vực.

e) Chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở hạ tầng đúng theo quy hoạch và dự án được duyệt, đúng theo giấy phép xây dựng. Bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị cho cơ quan có thẩm quyền đúng tiến độ và chất lượng.

f) Chịu trách nhiệm bảo vệ môi trường, cảnh quan trong suốt quá trình triển khai dự án. Mọi hoạt động san lấp, xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình kiến trúc không được ảnh hưởng đến các khu đất và công trình lân cận.

g) Chịu trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị theo quy định.

h) Trường hợp không tuân thủ Quy chế quản lý kiến trúc đô thị, vi phạm trong xây dựng sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

4. Trách nhiệm của các tổ chức chính trị- xã hội nghề nghiệp

a) Thực hiện các chức năng tư vấn giám định và phản biện xã hội trong công tác quản lý nhà nước về kiến trúc cảnh quan đô thị; thiết kế cảnh quan đô thị; bảo vệ môi trường sinh thái; các đồ án quy hoạch xây dựng, thiết kế công trình có ý nghĩa quan trọng của thị trấn theo quy định của pháp luật.

b) Nghiên cứu, lý luận và phê bình về quy hoạch - kiến trúc, nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên và những người tham gia hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan.

c) Tuyên truyền phổ biến chính sách, luật pháp, những kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và quản lý phát triển đô thị, xây dựng đô thị mang tính hiện đại và giữ gìn bản sắc dân tộc.

5. Trách nhiệm Sở Xây dựng

a) Hướng dẫn, phối hợp với UBND huyện Đồng Văn tổ chức thực hiện Quy chế này.

b) Thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc thẩm quyền theo Quy chế này và các quy định của pháp luật về cấp giấy phép xây dựng.

c) Là đầu mối tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh để điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi quy chế cho phù hợp với các quy định và yêu cầu quản lý thực tiễn (trường hợp cần thiết).

6. Trách nhiệm của các sở, ngành và tổ chức liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của mình, có trách nhiệm phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung của Quy chế này.

7. Trách nhiệm của UBND huyện Đồng Văn

a) Quán triệt, phổ biến công khai quy chế đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết để thực hiện, tuân thủ quy chế được phê duyệt.

b) Chịu trách nhiệm quản lý quy hoạch, không gian, kiến trúc, cảnh quan, trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn; tổ chức thực hiện các nội dung được quy định tại Quy chế này.

c) Theo thẩm quyền được giao, cấp phép xây dựng cho công trình và nhà ở riêng lẻ theo quy định của quy chế này và quy hoạch được duyệt; kiểm tra giấy phép xây dựng của tổ chức, cá nhân trên địa bàn; kịp thời xử lý vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền.

d) Đề xuất và xây dựng kế hoạch đầu tư tăng cường chất lượng cảnh quan, không gian đô thị đối với các công trình công cộng như cây xanh đường phố, công viên, các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thị trấn Đồng Văn.

Điều 16. Kiểm tra, thanh tra, báo cáo và xử lý vi phạm

1. Sở Xây dựng, UBND huyện Đồng Văn theo thẩm quyền được giao có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện Quy chế này; phát hiện và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý theo quy định.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Quy chế quản lý kiến trúc đô thị này: theo mức độ vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Điều chỉnh, bổ sung Quy chế

1. Trường hợp có sự khác biệt giữa Quy chế này và các quy định khác:

a) Trường hợp phát hiện Quy chế có nội dung khác biệt với các quy định của văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan, người phát hiện thực hiện việc rà soát, kiểm tra văn bản theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện rà soát, kiểm tra lại quy chế.

b) Cơ quan rà soát văn bản kiến nghị Sở Xây dựng trình UBND tỉnh xử lý văn bản theo quy định của pháp luật. Quy định điều chỉnh, bổ sung nội dung của quy chế cần được ban hành bằng hình thức văn bản theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung:

a) Điều chỉnh một phần: Trong trường hợp một phần đối tượng điều chỉnh của Quy chế có nội dung chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ pháp lý hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội mà không cần thiết ban hành Quy chế mới để thay thế thì ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung.

b) Điều chỉnh toàn diện: Quy chế được đề nghị bãi bỏ, ban hành Quy chế mới được áp dụng trong trường hợp toàn bộ hoặc phần lớn nội dung của Quy chế chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ pháp lý hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, trường hợp có khó khăn, vướng mắc các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về UBND huyện Đồng Văn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, UBND huyện Đồng Văn báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời bổ sung, sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.

Biểu 1. THỐNG KÊ CÁC NGÔI NHÀ CỔ Ở PHỐ CỔ ĐỒNG VĂN
(Biểu kèm theo hồ sơ xếp hạng di tích - năm 2008)

STT	Tên/ chủ sở hữu	Ước năm xây dựng	Phân loại
A	THÔN QUYẾT TIẾN		
1	UBND xã Đồng Văn cũ	1923-1925	A1
2	Lương Triệu Hội (Hoàng Thị Tân (mẹ))	1900	A2
3	Lương Mãn Tiệp	1900	A1
4	Nguyễn Gia Hạnh	1918 -1920	A1
5	Nguyễn Thế Đường	1915	A2
6	Nguyễn Văn Kín	1915	A2
7	Hoàng Quốc Thân+ Nguyễn Văn Khoa	1923-1925	A2
8	Lương Huy Đình	1923-1925	A2
9	Phạm Văn Dục	1918 -1920	A2
10	Nguyễn Gia Bình	1918 -1920	A2
11	Mùng Thị Khi	1918 -1920	A2
12	Nguyễn Gia Hiệp	1918 -1920	A2
13	Nguyễn Văn Chin	1918 -1920	A2
B	THÔN ĐỒNG TÂM		
1	Chợ Đồng văn	1923-1925	A2
2	Nguyễn Văn Chanh	1923-1925	A2
3	Nông Thị Hiền	1923-1925	A2
4	Nguyễn Ngọc Văn	1923-1925	A2
5	Bùi Đức Sáu + Bùi Thị Yên	1923-1925	A2
6	Trần Văn Bọc	1923-1925	A2
7	Cầm Ngọc Vạn Phạm Thị Thư (vợ)	1923-1925	A2

Ghi chú: Loại A (nhà cổ): Là các ngôi nhà trên 80 năm tuổi, xây dựng trước năm 1930, còn bảo tồn được các yếu tố gốc của kiến trúc, có giá trị về kiến trúc nghệ thuật. Trong loại A này căn cứ vào kiến trúc và các họa tiết trang trí chia làm loại (A1 và A2).

- **Loại A1:** Xây dựng trước năm 1930, còn bảo tồn được các yếu tố gốc của kiến trúc, có nhiều họa tiết trang trí, có giá trị về kiến trúc nghệ thuật.

- **Loại A2:** Xây dựng trước năm 1930, còn bảo tồn được các yếu tố gốc của kiến trúc, không có các họa tiết trang trí.

Biểu 2. BIỂU PHÂN LOẠI CÁC NGÔI NHÀ KHU PHỐ CỔ ĐỒNG VĂN
(Biểu kèm theo hồ sơ xếp hạng di tích - năm 2008)

S TT	Tên/ chủ sở hữu	Số ký hiệu trong bản đồ hiện trạng	Vị trí nhà
A	THÔN QUYẾT TIẾN		
II	Nhà loại B:		
15	Lương Huy Ngò	04	Mặt đường
16	Lương Triệu Choan	07	Trong ngõ
17	Hoàng Quốc Thân	14	Mặt đường
18	Nông Thị Tỷ	23	Trong ngõ
19	Đặng Văn Bàn Nông Thị Phia (vợ)	24	Trong ngõ
20	Hoàng Thanh Đạm Nguyễn Thị Phiên (mẹ)	28	Mặt đường
21	Hoàng Quốc Mân	31	Trong ngõ
22	Trương Thế Bình	32	Mặt đường
23	Nguyễn Thế Đại	35	Mặt đường
24	Nguyễn Văn Tốt	38	Trong ngõ
25	Hoàng Thị Thúc	39	Mặt đường
26	Lê Thị Loan	54	Mặt phố
27	Nguyễn Thế Phàng	55	Mặt phố
28	Ngô Quang Chính	61	Mặt phố
III	Nhà loại C		
29	Lương Triệu Đông	06	Mặt đường
30	Dương Tiểu Mã	08	Trong ngõ
31	Nguyễn Văn Ân	11	Mặt đường
32	Hoàng Văn Lực	15	Mặt đường
33	Nguyễn Thế Mưu	17	Mặt đường
34	Hoàng Quốc Lượng	19	Mặt đường
35	Lương Mãn Viên	20	Trong ngõ
36	Lương Huy Thành	22	
37	Hoàng Quốc Nghiêm	29	Trong ngõ
38	Lục Xuân Hào	57	Mặt đường
39	Trần Minh Chi	62	Trong ngõ
40	Trần Minh Ngọc	63	Trong ngõ
IV	Nhà loại D		
	Loại D1		
41	Lương Mãn Vũ	03	Mặt đường
41	Lương Thị Cúc	09	Mặt đường
43	Nguyễn Văn Bé	10	Mặt đường

S TT	Tên/ chủ sở hữu	Số ký hiệu trong bản đồ hiện trạng	Vị trí nhà
	Nguyễn Thị Lan		
44	Nguyễn Văn Triệu	12	Mặt đường
45	Hoàng Văn Thế	16	Mặt đường
46	Lương Hải Như	18	Mặt đường
47	Lương Đình Vệ	26	Mặt đường
48	Nguyễn Đức Tân	36	Mặt đường
49	Nguyễn văn Thạch	37	Trong ngõ
50	Lương Triệu Thúc	40	Mặt đường
51	Nguyễn Văn Chiến	41	Mặt phố
52	Hoàng Quốc Thân (kho)	43	Mặt phố
53	Lục Thị Trúc	56	Mặt phố
54	Nguyễn Đức Thông	58	Mặt phố
55	Lục Xuân Hoà (quán)	59	Mặt phố
56	Ly Thị Sùng	60	Mặt phố
	Loại D2		
57	Dương Thị Tám	02	Mặt đường
58	Nhà Văn hoá thôn	13	Trong ngõ
59	Hoàng Quốc Thun	25	Mặt đường
60	Hoàng Quốc Tức	27	Mặt đường
61	Hoàng Quốc Lả	30	Mặt đường
62	Lương Đình ánh	42	Mặt phố
B	THÔN ĐỒNG TÂM		
II	Nhà loại B (Không có)		
III	Nhà loại C		
71	Nguyễn Văn Ngân	04	Mặt phố
72	Nguyễn Quang Thắng	10	Mặt phố
IV	Nhà loại D		
	Loại D1		
73	Trần Minh Tâm	05	Mặt phố
74	Trần Văn Ngọc	06	Mặt phố
75	Trần Minh Chi	13	Mặt phố
	Loại D2		
76	Nguyễn Văn Hóa	02	Mặt phố
77	Hoàng Quốc Thân	03	Mặt phố
78	Lương Thị Thoa	08	Mặt phố
79	Tạ Quang Ninh	11	Mặt phố
80	Ngọc Tú Lan	12	Mặt phố
81	Trần Văn Sơn	17	Trong ngõ

*** Ghi chú:**

- **Loại B:** Xây dựng sau năm 1931 đến năm 1970, còn bảo tồn được cơ bản các yếu tố gốc, (cột gỗ, trình tường, lợp ngói âm dương) và có kiểu dáng kiến trúc truyền thống;

- **Loại C:** Xây dựng từ sau năm 1971 đến 1990, sử dụng một số vật liệu kiến trúc truyền thống (cột gỗ; trình tường; lợp ngói âm dương)

- **Loại D:** Xây từ năm 1991 đến nay, xây tường gạch, mái lợp phibro xi măng hặc nhà bê tông cốt thép, mái bằng

* Trong biểu thống kê có 81 hộ nhưng chỉ có 79 ngôi nhà do có 02 ngôi nhà chung nóc nhưng có 04 hộ cùng cư trú cụ thể:

- 01 nhà (hộ Nguyễn Văn Khoa và Hoàng Quốc Thân)

- 01 nhà (hộ ông Bùi Đức Sáu và bà Tạ Thị Yên)

* **Vị trí nhà: (Tạm quy ước):**

- Nhà mặt phố : Ranh giới từ cầu huyện đội bám theo trục đường đến cổng trào vào làng nghiến (cạnh nhà UBND xã Đồng Văn cũ) và trục đường dọc theo chợ cổ Đồng Văn;

- Nhà mặt đường: Từ cổng trào vào làng nghiến (cạnh nhà UBND xã Đồng Văn cũ) Dọc hai bên đường bê tông vào làng nghiến, đến trạm bơm nước làng nghiến;

- Nhà trong ngõ trục đường vào Làng Nghiến

Phụ lục 1a

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC TRỤC, TUYẾN ĐƯỜNG PHỐ CHÍNH

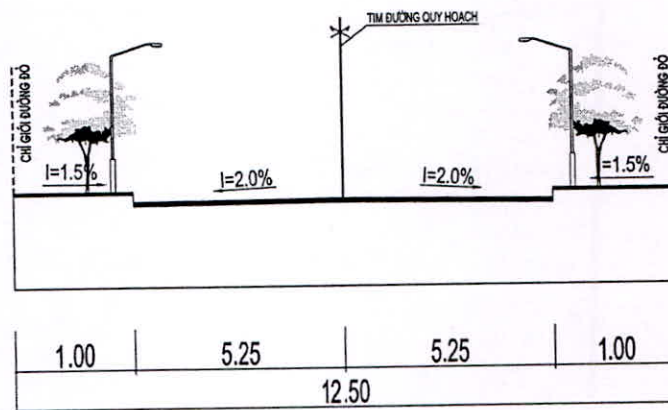
1. Các trục, tuyến đường phố chính

a) Giao thông đối ngoại

- Quốc lộ 4C đoạn không qua khu tập trung xây dựng (mặt cắt 1-1): Lộ giới 12,5m. Trong đó:

Lòng đường: = 10,5m.

Lề đường: 2x1m = 2m

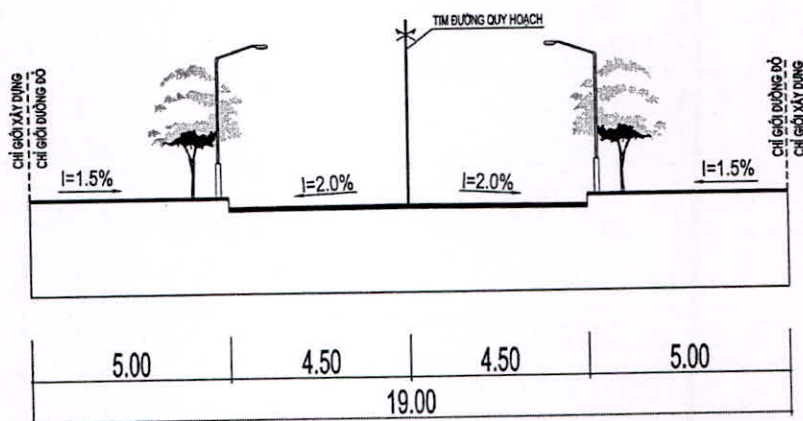


MẶT CẮT 1-1 : MẶT CẮT NGANG ĐIỂN HÌNH
ĐOẠN KHÔNG QUA ĐÔ THỊ

- Tuyến tránh QL4C): Lộ giới 19m trong đó:

Lòng đường: = 9m.

Hè đường: 2x5m = 10m.



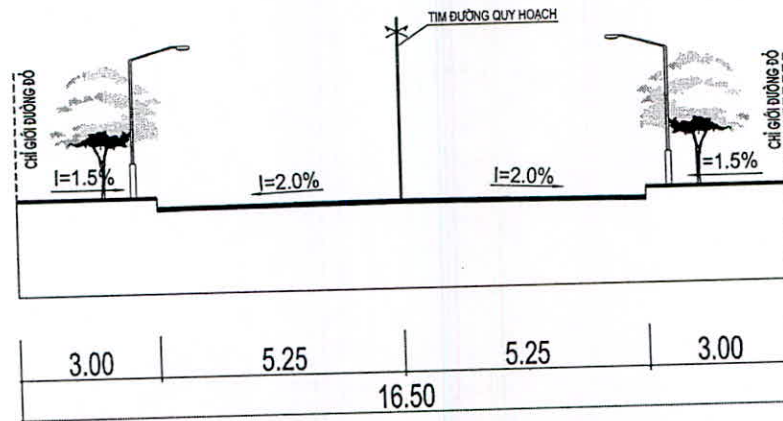
MẶT CẮT 6-6-MẶT CẮT NGANG ĐIỂN HÌNH ĐƯỜNG TRÁNH QUỐC LỘ 4C QUY HOẠCH

b) Giao thông đối nội:

- Đường trục chính đô thị: Quốc lộ 4C (đường 3/2) qua khu vực tập trung xây dựng lộ giới 16,5m trong đó:

Lòng đường: = 10,5m.

Lề đường: 2x3m = 6m.

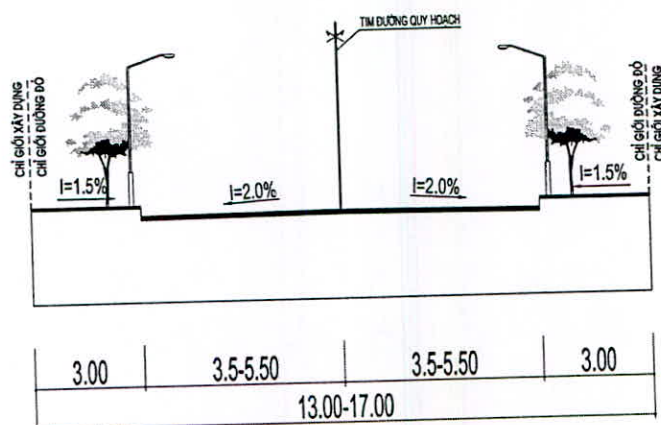


MẶT CẮT 1*1*-MẶT CẮT NGANG ĐIỂN HÌNH ĐƯỜNG CHÍNH ĐÔ THỊ
ĐOẠN ĐI QUA ĐÔ THỊ

- Đường liên khu vực: Gồm hệ thống các tuyến chính liên kết các khu vực trong khu, liên kết giữa mạng lưới đường trục chính với mạng lưới đường khu vực, nội bộ gồm đường Trần Phú, Lý Thường Kiệt, đường Nguyễn Trãi đoạn từ phố cổ đến Lý Thường Kiệt với lộ giới 13-17m trong đó:

Lòng đường: = 7-11m.

Hè đường: 2x3m = 6m.

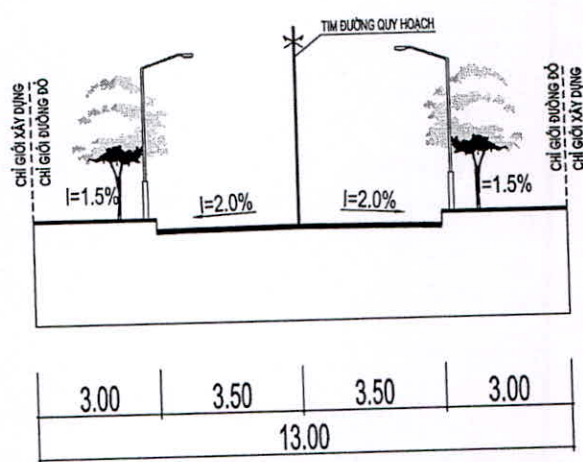


MẶT CẮT 2*2*-MẶT CẮT NGANG ĐIỂN HÌNH ĐƯỜNG LIÊN KHU VỰC

- Đường chính khu vực: Gồm hệ thống các tuyến đường liên kết các khu chức năng trong khu, liên kết các giữa mạng lưới đường liên khu và các tuyến đường khu vực. Đường TL 182 đoạn nối từ tuyến tránh 4C đến đường 3/2; đoạn nối từ Trần Phú đến đường Sùng Dúng Lù; Đường Nguyễn Trãi đoạn nối từ đường 3/2 đến Lý Thường Kiệt; Đường nối từ 3/2 đến Tuyến Tránh 4C giao đường đi xã Tà Lùng; Đoạn nối đường 19/5 từ HĐND Thị trấn đến đường tránh 4C Lộ giới 13m trong đó:

Lòng đường: = 7m.

Hè đường: 2x3m = 6m.

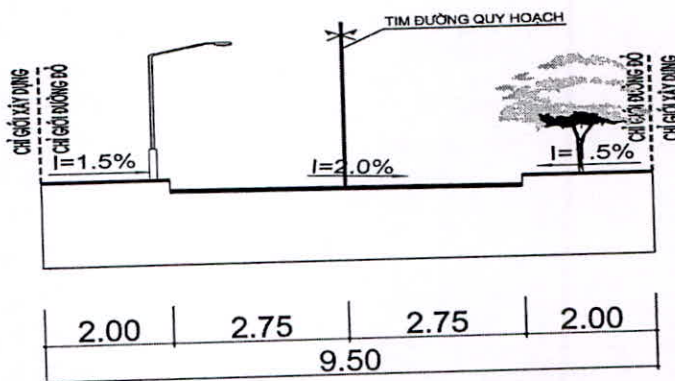


MẶT CẮT 3-3-MẶT CẮT NGANG ĐIỂN HÌNH ĐƯỜNG CHÍNH KHU VỰC

- Đường khu vực: Kết nối với mạng đường liên khu vực, chính khu vực, phân chia các khu chức năng trong khu. Gồm đường khu phố Cổ; Các Trục đường quy hoạch mở mới liên kết các khu vực Lộ giới 9,5m trong đó:

Lòng đường: = 5,5m.

Hè đường: 2x2m = 4m.



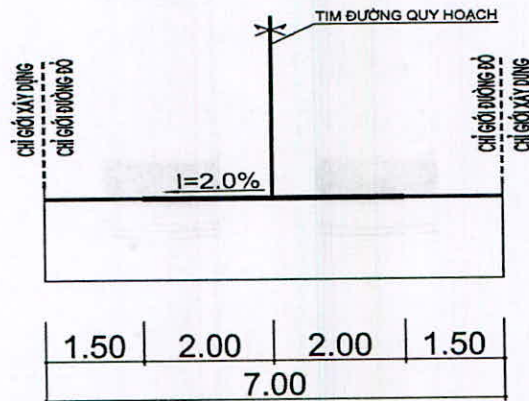
MẶT CẮT 4-4-MẶT CẮT NGANG ĐIỂN HÌNH ĐƯỜNG KHU VỰC

- Các tuyến đường liên xã. Quy mô đường từ 5,5-7,5m .

Lộ giới 5,5-7,5m trong đó:

Lòng đường: = 4,0m.

Lề đường: 2x1,5m = 3m.



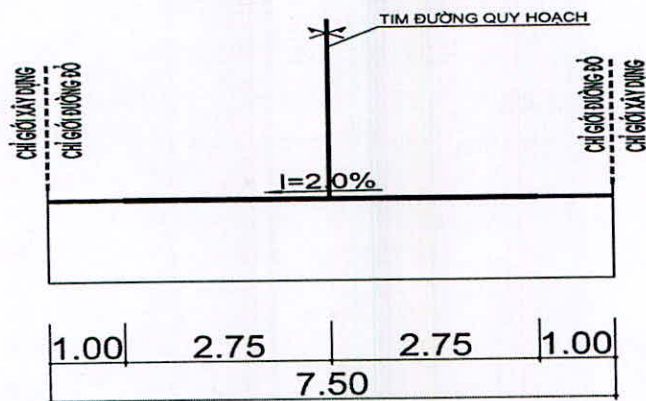
MẶT CẮT 5-5-MẶT CẮT NGANG ĐIỂN HÌNH ĐƯỜNG LIÊN XÃ

- Các tuyến đường đi bộ phục vụ du lịch với quy mô đường 7,5m.

Lộ giới 7,5m trong đó:

Lòng đường: = 5,5m.

Lề đường: 2x1m = 2m.



MẶT CẮT 7-7-MẶT CẮT NGANG ĐIỂN HÌNH

Phụ lục 1b
BẢNG QUY ĐỊNH HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT, MẬT ĐỘ XÂY DỰNG,
TẦNG CAO XÂY DỰNG

STT	Loại đất	Diện tích (ha)	Tỷ lệ (%)	Hệ số sử dụng đất tối thiểu - tối đa (lần)	Mật độ xây dựng tối thiểu - tối đa (%)	Tầng cao tối thiểu - tối đa (tầng)
	Tổng diện tích	3037,35	100,00%			
I	Đất xây dựng (I.1+I.2)	283,93	9,35%			
1	Đất dân dụng	149,12	4,91%			
a	Đất ở	94,12	3,10%			
-	Đất ở mật độ cao	26,19	0,86%	1-2,1	50-70	2-5
	Đất ở mật độ cao hiện trạng	19,87	0,65%	1-2,1	50-70	2-5
	Đất ở mật độ cao quy hoạch	6,32	0,21%	1-2,1	50-70	2-5
-	Đất ở mật độ thấp	67,93	2,24%	0,1-0,6	20-40	1-3
	Đất ở mật độ thấp hiện trạng	61,96	2,04%	0,1-0,6	20-40	1-3
	Đất ở mật độ thấp quy hoạch	5,96	0,20%	0,1-0,6	20-40	1-3
b	Đất công cộng	2,66	0,09%			
	Đất y tế	0,20	0,01%	0,9-1,6	30-40	3-4
	Đất giáo dục	0,82	0,03%	0,9-1,6	30-40	3-4
	Đất công cộng khác	1,65	0,05%	0,9-1,6	30-40	3-4
c	Đất cây xanh công viên, TDTT	13,13	0,43%	0,05-1	5-10	1
d	Đất giao thông đô thị	39,22	1,29%			
2	Đất ngoài dân dụng	134,81	4,44%			
a	Đất cơ quan (cấp huyện)	6,91	0,23%	0,9-1,6	30-40	3-7
b	Đất y tế (cấp huyện)	3,04	0,10%	0,9-1,6	30-40	3-4
c	Đất giáo dục (cấp huyện)	5,73	0,19%	0,9-1,6	30-40	3-4
d	Đất công cộng	8,82	0,29%	0,9-1,6	30-40	3-5
e	Đất dịch vụ du lịch	22,49	0,74%	0,9-1,6	30-40	3-5
f	Đất cây xanh, công viên, TDTT	10,46	0,34%	0,05-1	5-10	1
g	Đất tôn giáo, tín ngưỡng	0,88	0,03%	0,9-1,6	30-40	3-4
h	Đất quân sự	18,60	0,61%			
i	Đất giao thông đối ngoại	50,03	1,65%			
j	Đất nghĩa trang	5,69	0,19%			
k	Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật	2,17	0,07%			
II	Đất khác	2753,42	90,65%			
1	Đất nông nghiệp	801,25	26,38%			
2	Đất cây xanh cảnh quan	46,57	1,53%			
3	Đất rừng sản xuất	420,31	13,84%			
4	Đất rừng phòng hộ	1106,25	36,42%			
5	Đất không sử dụng (núi đá)	346,80	11,42%			
6	Đất dự trữ phát triển	24,52	0,81%			
7	Đất sản xuất kinh doanh	0,52	0,017%			
8	Mặt nước	7,20	0,24%			

Phụ lục 1c

**QUY ĐỊNH VỀ LỘ GIỚI CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CHÍNH TRONG ĐÔ THỊ VÀ TẦNG CAO TỐI ĐA
XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH**

Stt	Tên đường	Ký hiệu mặt cắt	Lộ giới	chiều rộng			Tầng cao tối đa công trình
			m	Lề đường / hành lang an toàn	Mặt đường	dải phân cách	
I	Trục Giao thông chính đô thị						
1	Quốc lộ 4C đoạn từ Yên minh qua cửa ngõ phía tây đến hết khu QH bảo tàng	1-1	16,5	3x2	10,5	0	
a	Nhà liên kế						3
b	Nhà vườn						2
c	Công trình công cộng						3
d	Công trình dịch vụ, du lịch						3
2	Đoạn QL 4C (đường 3/2) từ Bảo tàng đến ngã tư Phố Cổ	1'-1'	16,5	3x2	10,5	0	
a	Nhà liên kế						5
b	Nhà vườn						2
c	Công trình công cộng						4
d	Công trình dịch vụ thương mại						5
3	Đoạn QL 4C (đường 3/2) từ Phố Cổ đến ngã 3 ngân hàng AgriBank	1'-1'	16,5	3x2	10,5	0	
a	Nhà liên kế						0
b	Nhà vườn						0
c	Công trình công cộng						3
d	Công trình dịch vụ thương mại						5
4	Đoạn QL 4C (đường 19/5) từ ngã 3 ngân hàng AgriBank đến trung tâm DSKH hóa gia đình	1-1	16,5	3x2	10,5	0	
a	Nhà liên kế						3
b	Nhà vườn						2
c	Công trình công cộng						4
d	Công trình dịch vụ thương mại						5
5	Đoạn QL 4C (đường 19/5) từ trung tâm dân số KH hóa gia đình đến hết trường nội trú	1-1	16,5	3x2	10,5	0	
a	Nhà liên kế						3
b	Nhà vườn						2
c	Công trình công cộng						4
d	Công trình dịch vụ thương mại						5
6	Đoạn QL 4C (đường 19/5) từ trường nội trú đến cửa ngõ phía đông	1-1	16,5	3x2	10,5	0	
a	Nhà liên kế						3
b	Nhà vườn						2
c	Công trình công cộng Hợp khối cơ quan						7
d	Công trình dịch vụ thương mại						0
7	Đoạn QL 4C (đường 19/5) từ cửa ngõ phía đông đến hết đô thị	1-1	16,5	3x2	10,5	0	
a	Nhà liên kế						3
b	Nhà vườn						2
c	Công trình công cộng Hợp khối cơ quan						0
d	Công trình dịch vụ thương mại						0
8	Đường tránh quốc lộ 4C	6-6	19	5x2	9	0	
a	Nhà liên kế						3
b	Nhà vườn						2
c	Công trình công cộng						5
d	Công trình thương mại						0
II	Giao thông đô thị						

Stt	Tên đường	Ký hiệu mặt cắt	Lộ giới	chiều rộng			Tăng cao tối đa công trình
			m	Lề đường / hành lang an toàn	Mặt đường	dải phân cách	
1	Đường Nguyễn trãi từ nhà làm việc khối dân đến chi cục thống kê	2-2	13-17	3x2	7 đến 11	0	
a	Nhà ở						2
b	Công trình công cộng						4
c	Công trình dịch vụ thương mại						
2	Đường Lý Thường Kiệt từ chi cục thống kê đến đồn biên phòng	2-2	13-17	3x2	7 đến 11	0	
a	công trình Nhà ở						3
b	Công trình công cộng						4
c	Công trình dịch vụ thương mại						5
d	Văn hóa thể thao						2
3	Đường trần phú	3-3	13	3x2	7	0	
a	Nhà liên kế						5
b	Nhà vườn						2
c	Công trình DV thương mại trong công viên						1
d	Công trình công cộng						4
e	Công trình thương mại chợ						3
4	Đường Sùng Dúng Lù	3-3	13	3x2	7	0	
a	Nhà liên kế						5
b	Nhà vườn						2
c	Công trình DV thương mại trong công viên						1
d	Công trình công cộng						4
e	Công trình dịch vụ thương mại						5
5	Đường tỉnh lộ 182	3-3	13	3x2	7	0	
a	Nhà liên kế						3
b	Nhà vườn						2
c	Công trình công cộng						4
d	Công trình dịch vụ thương mại						5
6	Đường nối trục 19/5 đoạn từ nhà đăng ủy HĐND, UBND thị trấn đến hết khu du lịch sinh thái Trường Xuân	3-3	13	3x2	7	0	
a	Nhà liên kế						3
b	Nhà vườn						2
c	Công trình công cộng						4
d	Công trình dịch vụ, du lịch						3
7	Đường phục vụ du lịch	7-7	7,5	1x2	5,5	0	
8	Đường nội bộ khác						

Phụ lục 1d
QUY ĐỊNH VỀ LỘ GIỚI, KHOẢNG LÙI CÁC TUYẾN TRONG ĐÔ THỊ

Stt	Tên đường	Ký hiệu mặt cắt	Lộ giới	chiều rộng			chiều dài	Diện tích	Khoảng lùi tối thiểu
			m	Lề đường / hành lang an toàn	Mặt đường	dãi phân cách	m	m ²	
I	Giao thông đối ngoại								
1	Quốc lộ 4C không đi qua khu dân cư	1-1	16,5	3x2	10,5	0	4.439	73.244	5
a	Nhà liên kề								6
b	Nhà vườn								6
c	Công trình hành chính								6
d	Công trình công cộng								6
e	Công trình thương mại								6
2	Đường tránh quốc lộ 4C	6-6	19	5x2	9	0	3.960	75.240	5
a	Nhà liên kề								6
b	Nhà vườn								6
c	Công trình hành chính								6
d	Công trình công cộng								6
e	Công trình thương mại								6
3	Đường liên xã	5-5	7	1,5x2	4	0	50.256	351.792	5
a	Nhà liên kề								6
b	Nhà vườn								6
c	Công trình hành chính								6
d	Công trình công cộng								6
e	Công trình thương mại								6
II	Giao thông đô thị								
1	Đường chính đô thị	1'-1'	16,5	3x2	10,5	0	4.156	68.574	3
a	Nhà liên kề								4
b	Nhà vườn								6
c	Công trình hành chính								6
d	Công trình công cộng								6
e	Công trình thương mại								6
2	Đường liên khu vực	2-2	13-17	3x2	7 đến 11	0	3.356	57.052	
3	Đường chính khu vực	3-3	13	3x2	7	0	1.750	22.750	3
a	Nhà liên kề								4
b	Nhà vườn								6
c	Công trình hành chính								6
d	Công trình công cộng								6
e	Công trình thương mại								6
4	Đường khu vực	4-4	9,5	2x2	5,5	0	7.455	70.823	3
a	Nhà liên kề								4
b	Nhà vườn								6
c	Công trình hành chính								6
d	Công trình công cộng								6
e	Công trình thương mại								6
5	Đường phục vụ du lịch	7-7	7,5	1x2	5,5	0	2.453	18.398	
6	Đường nội bộ khác								0

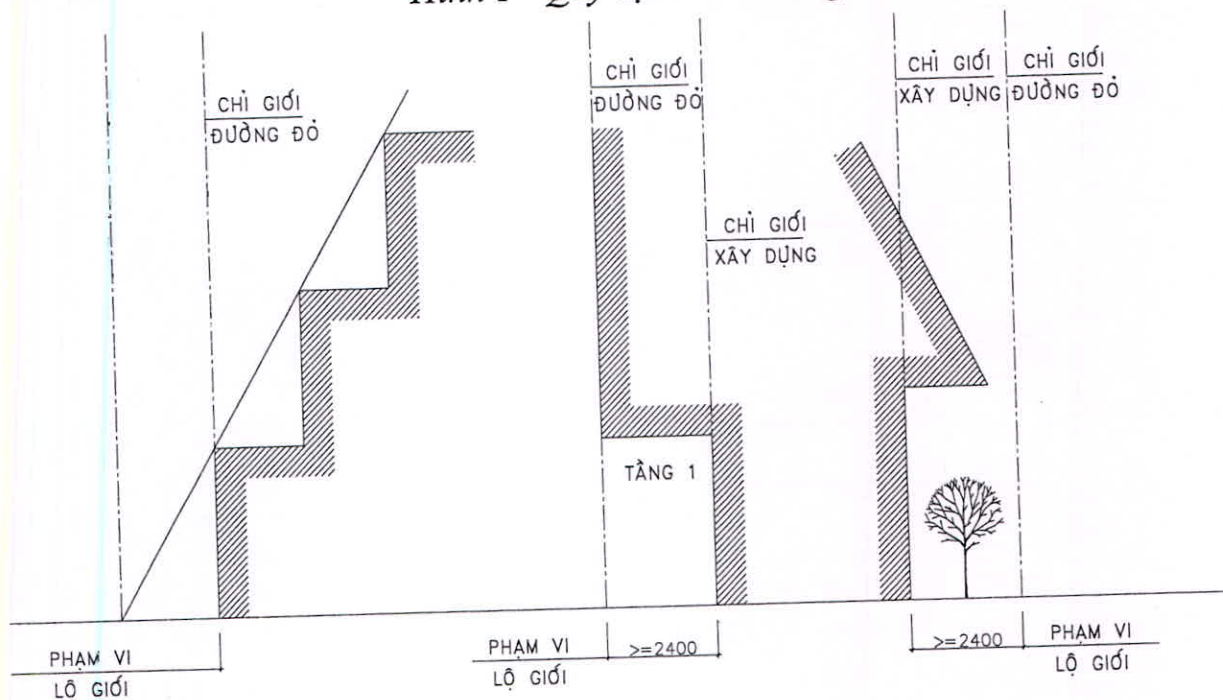
Phụ lục 2
MỘT SỐ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NHÀ Ở LIÊN KẾ
 (TCXDVN 9411:2012 Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế)

1. Quy định về khoảng lùi

a) Nhà ở liên kế được phép xây dựng sát chỉ giới đường đỏ hoặc có khoảng lùi tùy theo quy hoạch cụ thể của từng tuyến đường phố. Trong trường hợp xây lùi hơn so với chỉ giới đường đỏ thì phần diện tích nằm trong khoảng lùi này thuộc quyền sử dụng của chủ sở hữu. Dọc theo chỉ giới đường đỏ của ngôi nhà được phép làm hàng rào.

b) Mặt tiền nhà liên kế có sân vườn phải lùi vào một khoảng tối thiểu là 2,4m so với chỉ giới xây dựng.

Hình 1 - Quy định về khoảng lùi

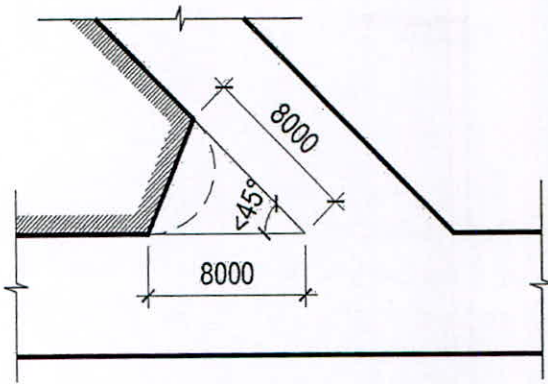


2. Quy định về góc giao lộ

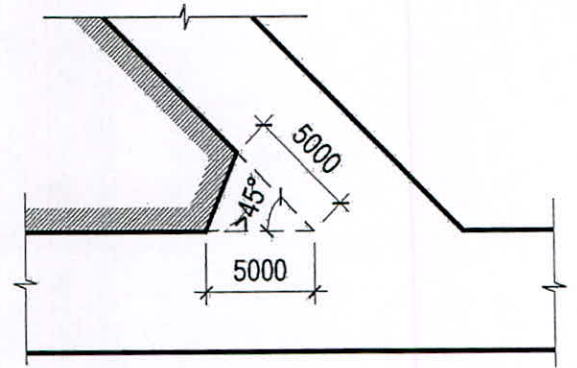
Để đảm bảo an toàn và tầm nhìn cho các phương tiện giao thông, các ngôi nhà ở góc đường phải tuân thủ các quy định trong bảng 1 (xem hình 2)..

Bảng 1 - Kích thước vạt góc tính từ điểm giao nhau với các lộ giới

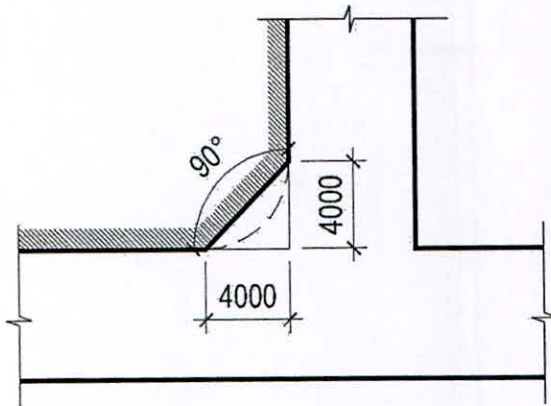
Góc cắt giao nhau với lộ giới	Kích thước vạt góc (m)
– Nhỏ hơn 45^0	8,0
– Lớn hơn hoặc bằng 45^0	5,0
– 90^0	4,0
– Nhỏ hơn hoặc bằng 135^0	3,0
– Lớn hơn 135^0	2,0



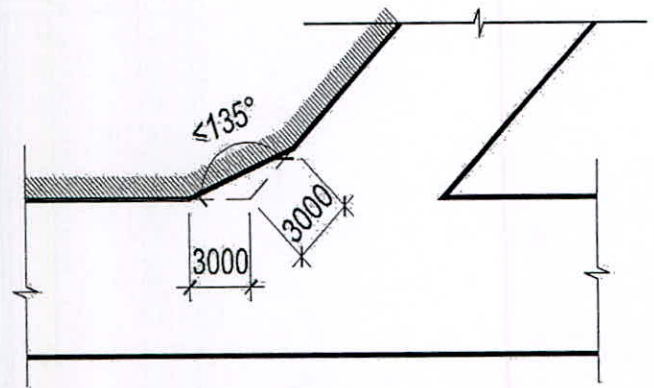
a) Kích thước vạt góc tại góc cắt giao nhau với lộ giới nhỏ hơn 45°



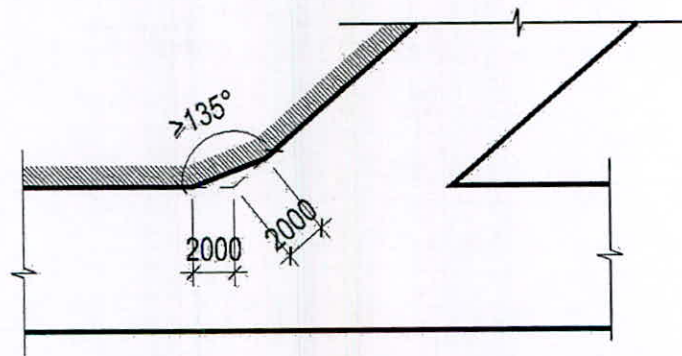
b) Kích thước vạt góc tại góc cắt giao nhau với lộ giới lớn hơn hoặc bằng 45°



c) Kích thước vạt góc tại góc cắt giao nhau với lộ giới bằng 90°



d) Kích thước vạt góc tại góc cắt giao nhau với lộ giới nhỏ hơn hoặc bằng 135°



e) Kích thước vạt góc tại góc cắt giao nhau với lộ giới lớn hơn 135°

Hình 2 - Quy định về kích thước vạt góc

3. Quy định về khoảng cách

a) Khoảng cách đầu hồi giữa hai dãy nhà quy định là 4m, được mở cửa sổ cho các phòng chức năng nhưng phải đảm bảo tính riêng biệt cho mỗi căn nhà.

b) Khoảng cách giữa hai mặt đứng chính của hai dãy nhà phố liên kế từ 8,0m đến 12,0m, phần đất trống giữa hai dãy nhà phố dùng làm lối đi, vườn hoa, cây xanh và không được xây chen bất cứ công trình nào. Mặt bên của nhà phố ở hai bên khoảng đất trống được mở cửa sổ và ban công.

c) Hai dãy nhà phố đầu lưng vào nhau phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu là 2,0 m để bố trí đường ống kỹ thuật dọc theo nhà. Mặt sau của hai dãy nhà phố này được phép mở cửa đi, cửa sổ và cửa thông gió ở độ cao trên 2,0m so với sàn nhà. Ranh giới giữa hai dãy nhà nếu cần thiết có thể xây tường kín cao trên 2m.

(trường hợp nhà có sân sau thì không cần có khoảng cách trên)

d) Khoảng cách từ các bộ phận kiến trúc đến hệ thống kỹ thuật hạ tầng và cây xanh đô thị:

- Khoảng cách từ các bộ phận kiến trúc đến các đường dây điện gần nhất theo mặt phẳng nằm ngang:

+ Đến đường dây cao thế: 4,0 m (từ mép ngoài cùng của kiến trúc);

+ Đến đường dây trung thế: 2,5 m (từ mép ngoài cùng của kiến trúc);

+ Đến đường dây hạ thế: Từ cửa sổ: 0,75m; Từ mép ngoài cùng của ban công: 1,0 m.

+ Khoảng cách tối thiểu từ mép ngoài cùng của kiến trúc đến cột điện: 0,75m.

- Theo chiều đứng khoảng cách thẳng đứng từ công trình tới dây điện dưới cùng phải đảm bảo: 3m đối với điện áp tới 35KV; 4m đối với điện áp 66-100KV; 5m đối với điện áp 220 (230)KV; Trên mái nhà, trên ban công: 2,5m; Trên cửa sổ: 0,5m; Dưới cửa sổ: 1,0m; Dưới ban công: 1,0m.

e) Khoảng cách tối thiểu từ mép ngoài cùng của bộ phận kiến trúc đến tuyến ống, cáp ngầm của thị trấn: Đến đường cáp ngầm: 1,0m; Đến mặt ống ngầm và hố ga: 1,0m.

f) Khoảng cách tối thiểu từ mép ngoài cùng của bộ phận kiến trúc đến tâm điểm gốc cây xanh đường phố: 3,0m. Đối với các khu vực đã trồng cây ổn định, khoảng cách này theo quy định của quy hoạch chi tiết được duyệt.

4. Quy định về chiều cao

a) Chiều cao của nhà phố liên kế phụ thuộc vào chiều cao của khu vực theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

- Đối với các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết được duyệt thì chiều cao nhà không lớn hơn 4 lần chiều rộng nhà (không kể phần giàn hoa hoặc kiến trúc trang trí).

- Trong một dãy nhà liên kế nếu cho phép có độ cao khác nhau thì chỉ được phép xây cao hơn tối đa 2 tầng so với tầng cao trung bình của cả dãy.

b) Chiều cao nhà liên kế có sân vườn không lớn hơn 3 lần chiều rộng của ngôi nhà hoặc theo khống chế chung của quy hoạch chi tiết.

c) Chiều cao thông thủy của tầng một không nhỏ hơn 3,6m. Đối với nhà có tầng lửng thì chiều cao tầng một cho phép không nhỏ hơn 2,7m.

(Chiều cao thông thủy là chiều cao từ mặt sàn đến mặt dưới của trần treo, sàn trên hoặc kết cấu chịu lực)

d) Trong mọi trường hợp nhà ở liên kế không được cao hơn 5 tầng. Trong các đường hẻm nhỏ hơn 6m, nhà ở liên kế không được xây cao quá 3 tầng.

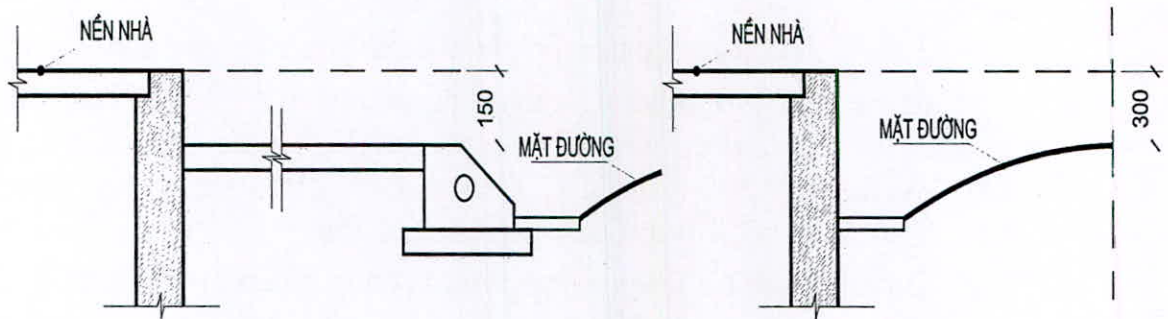
đ) Đối với các tuyến đường, phố có chiều rộng lớn hơn 12m, chiều cao nhà ở liên kế được hạn chế theo góc vát 45^0 (chiều cao mặt tiền ngôi nhà bằng chiều rộng đường).

e) Đối với các tuyến đường phố có chiều rộng nhỏ hơn hoặc bằng 12m, chiều cao nhà ở liên kế không được cao hơn giao điểm giữa đường với góc vát 45^0 (không lớn hơn chiều rộng đường).

f) Đối với các khu vực có đường nội bộ bên trong, chiều cao của nhà ở liên kế không vượt quá giao điểm giữa đường với góc vát 30^0 (không vượt quá 0,6 chiều rộng đường).

5. Cao độ nền nhà, bậc tam cấp, vệt dất xe, bồn hoa ở mặt tiền nhà

a) Cao độ nền nhà phải cao hơn cao độ vỉa hè tối thiểu là 0,15m (xem Hình 3.a). Những chỗ không có vỉa hè rõ ràng thì cao độ nền nhà phải cao hơn cao độ mặt đường tối thiểu là 0,3m (xem Hình 3.b)



a) Cao độ nền nhà phải cao hơn cao độ vỉa hè tối thiểu là 0,15m

b) Cao độ nền nhà phải cao hơn cao độ mặt đường tối thiểu là 0,3m

Hình 3: Chênh lệch cốt cao độ giữa nền nhà và vỉa hè

b) Đối với các nhà phố liên kế: bậc tam cấp, vệt dất xe không được xây dựng nhô ra quá chỉ giới đường đỏ.

6. Mái đón, ô văng, sê nô mắng nước, mái đua

a) Chiều cao thông thủy từ mái đón đến mặt vỉa hè tối thiểu 3,0m. Chiều dài của mái đón được nhô ra quá vỉa hè không lớn hơn 0,3m. Không được trồng cột trên vỉa hè. (Hình 4.a)

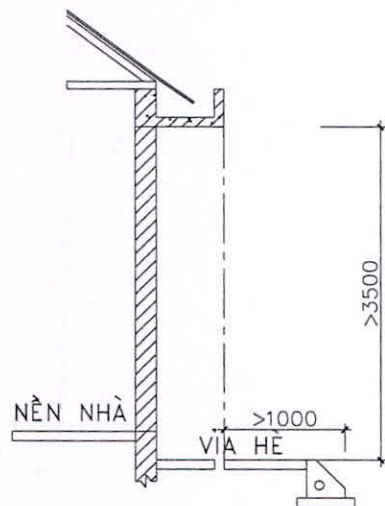
b) Phần dưới cùng của sê-nô, máng nước, mái bằng và phần đua ra của các loại mái dốc phải cách mặt vỉa hè tối thiểu là 3,5m. Độ vươn ra (tính từ đường đỏ

tới mép ngoài cùng của phần nhô ra) phải nhỏ hơn chiều rộng của vỉa hè tối thiểu 1,0m (Hình 4b, 4c, 4d).

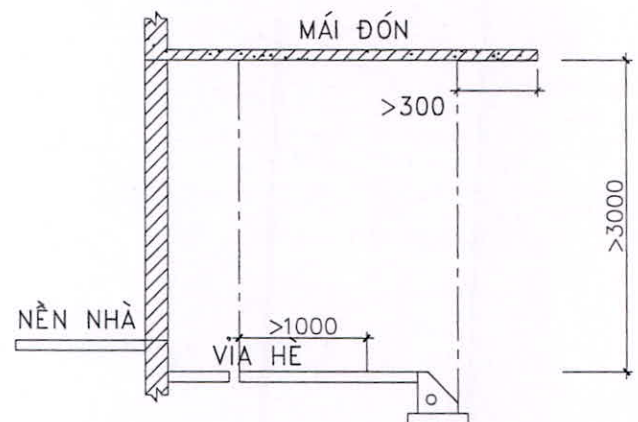
c) Tất cả các loại mái đón, mái đua, ô văng, sê-nô, máng nước, bậc tam cấp, bồn hoa, vệt đất xe hoặc bất kỳ một bộ phận nào của ngôi nhà, kể cả bộ phận trang trí cho kiến trúc đều không được xây dựng vượt quá ranh giới lô đất hoặc ranh giới nền nhà thuộc quyền sử dụng của người khác.

d) Bên trên mái đón, mái hè phố không được làm ban công, sân thượng, sân bày chậu cảnh.

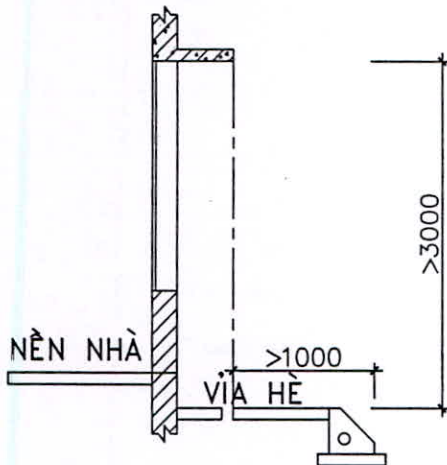
đ) Tất cả các bộ phận nhô ra của ngôi nhà ở độ cao dưới 3m và trên 1,0m cách mặt vỉa hè chỉ được phép nhô ra khỏi đường tối đa là 0,2m.



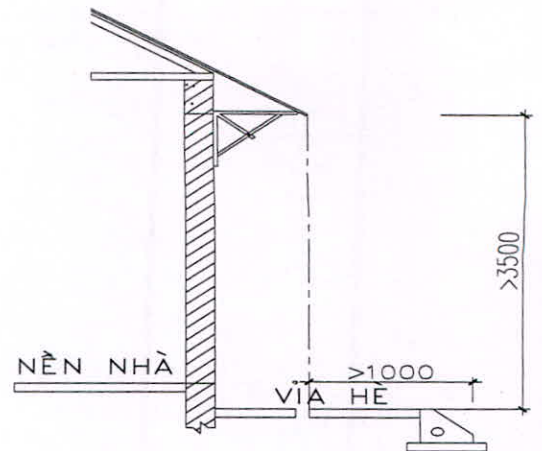
b) Trường hợp phần đua ra là sê nô, ô văng và mái dốc



a) Phần đua ra của mái đón



c) Trường hợp phần đua ra là ô văng của sổ



d) Trường hợp phần đua ra là con sơn mái dốc

Hình 4 - Quy định về mái đón, sê nô, máng nước, mái đua

7. Cửa đi, cửa sổ

a) Ở độ cao dưới 3m so với mặt vỉa hè, tất cả các loại cửa đi, cửa sổ và cửa khác đều không được mở ra ngoài chỉ giới đường đỏ hoặc ngõ hẻm.

b) Không được phép mở tất cả các loại cửa nếu tường nhà xây sát với ranh giới lô đất hoặc ranh giới nền nhà thuộc quyền sử dụng của người khác. Chỉ được phép mở cửa nếu tường xây cách ranh giới lô đất, ranh giới nền nhà bên cạnh từ 2,0 m trở lên.

c) Trường hợp khu đất kế cận chưa có công trình được xây dựng hoặc là công trình thấp tầng thì được phép mở các loại cửa thông gió hoặc cửa kính cố định lấy ánh sáng. Cạnh dưới của các loại cửa này phải cách mặt sàn tối thiểu là 2,0 m. Tất cả các cửa này phải chấp nhận không được sử dụng khi công trình kế cận được xây dựng lên.

d) Nếu dãy nhà ở liên kế có chiều cao lớn hơn so với các công trình bên cạnh như các vườn hoa, công viên, bãi xe... để làm mỹ quan đô thị, mặt tường giáp ranh có thể được phép mở một số loại cửa sổ cố định hoặc các bộ phận trang trí nhưng phải được cơ quan chức năng xem xét quyết định từng trường hợp.

8. Ban công

a) Đối với những ngôi nhà có ban công giáp phố thì vị trí độ cao và độ vươn ra của ban công phải tuân theo quy định về quản lý xây dựng khu vực.

b) Độ vươn ra của ban công đối với các đường phố phụ thuộc vào chiều rộng lộ giới và không được lớn hơn các kích thước quy định trong Bảng 2.

Bảng 2 - Độ vươn tối đa của ban công

Tính bằng mét

Chiều rộng lộ giới	Độ vươn ra tối đa
4 - 6	0,6
6 - 12	0,9
12 - 16	1,2
16 - 30	1,4
Trên 30	1,5

c) Mặt dưới cùng của ban công phải cao hơn mặt vỉa hè tối thiểu là 3,5 m.

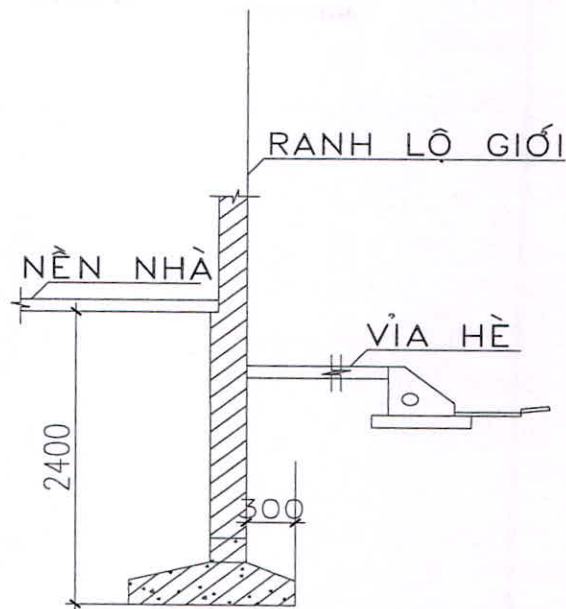
d) Không được phép làm ban công ở các ngõ có chiều rộng nhỏ hơn 4,0m và có dãy nhà hai bên ngõ. Trường hợp chỉ có một dãy nhà ở một bên ngõ thì được làm ban công có độ vươn ra tối đa là 0,6 m.

9. Móng

a) Giới hạn ngoài cùng của móng nhà không vượt quá ranh giới lô đất hoặc ranh giới nền nhà thuộc quyền sử dụng của người khác.

b) Mọi bộ phận ngầm dưới mặt đất của ngôi nhà đều không được vượt quá chỉ giới đường đỏ.

c) Trường hợp móng nhà bắt buộc phải vượt ra khỏi chỉ giới đường đỏ, ranh giới ngõ tối đa là 0,3m với điều kiện cao độ của đáy móng thấp hơn cao độ nền mặt vỉa hè tối thiểu là 2,4m (Hình 5).



Hình 5 - Quy định về móng nhà giáp tường

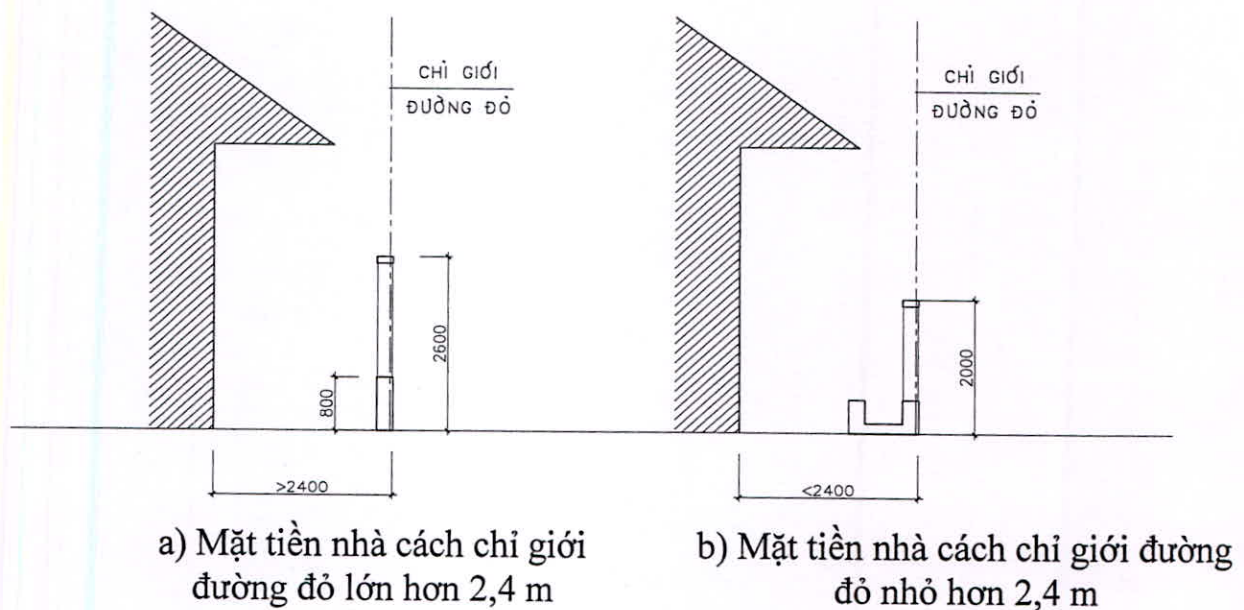
10. Hàng rào và cổng, vỉa hè

a) Đối với nhà phố liên kế, hàng rào ở mặt tiền phải có hình thức kiến trúc thoáng, nhẹ, mỹ quan, thống nhất theo quy định của từng khu vực đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Hàng rào không được phép xây dựng vượt ngoài ranh giới kể cả móng và có chiều cao tối đa 2,6m;

- Chỉ được phép xây dựng hàng rào thoáng hoặc hàng rào cây bụi khi mặt tiền nhà cách chỉ giới đường đỏ, ranh giới với ngõ, hẻm từ 2,4m trở lên (Hình 6.a);

- Trường hợp mặt tiền nhà cách chỉ giới đường đỏ, hẻm nhỏ hơn 2,4m chỉ được xây hàng rào nhẹ thoáng, có chiều cao không quá 2,0m hoặc có thể xây các bồn hoa để ngăn cách ranh giới (Hình 6.b);



Hình 6 - Quy định cổng, hàng rào

- Do có các yêu cầu đặc biệt về bảo vệ an toàn, đối với các loại hàng rào thoáng được che kín lại bằng vật liệu nhẹ, thì phần che kín chỉ được phép cao 2,0m.

b) Khi xây dựng cổng nhà ở liên kế không phải mặt tiền đường phố cần tuân theo các quy định sau:

- Mỗi một nhà ở liên kế chỉ được phép mở một cổng chính. Việc mở thêm các cổng phụ, cổng thoát nạn... phải căn cứ vào yêu cầu cụ thể của công trình và được các cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Cánh cổng không được phép mở ra ngoài chỉ giới đường đỏ, ranh giới ngõ hoặc ranh giới đất thuộc quyền sử dụng của người khác mép ngoài của trụ cổng không được vi phạm vào chỉ giới đường đỏ.

c) Vía hè:

- Đoạn vỉa hè phía trước mặt tiền ngôi nhà được coi như là một bộ phận của ngôi nhà. Chủ sở hữu ngôi nhà có nghĩa vụ bảo quản đoạn vỉa hè này, bao gồm cả trụ điện và cây xanh. Mọi thay đổi kết cấu vỉa hè phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý.

- Không xây bậc tam cấp trong phạm vi vỉa hè.